

23_chatverlauf_baustelle_connewitz_export.txt

Export Gruppenchat "Suppentopf Baustelle Connewitz"

Ausgelesen am 18.03.2026 vom Mobiltelefon der Mandantin, Kanzlei Schweizer-Loberg & Partner
Teilnehmer: Brigitte Pohlmann-Ofenkäss, Kevin Lübbers, Maik Zöllner (Trockenbau Zöllner GmbH),
Sabine Kutschke (Filialleitung Gohlis)

Hinweis der Mandantin: Nachrichten zu privaten Themen wurden vor der Übergabe gelöscht, deshalb
fehlen einzelne Zeitfenster.

[02.02.2026, 18:44] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Morgen 14 Uhr bin ich bei Ratschke und mache den
Pachtvertrag. 4900 kalt haben wir am Telefon festgehalten, damit rechne ich auch für die Kalkulation.

[02.02.2026, 18:47] Maik Zöllner: Gut. Ich brauch dann bis Freitag die Zusage für den Estrich, sonst
rutscht mir die Kolonne weg.

[02.02.2026, 18:49] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Kriegst du. Kevin bringt dir Donnerstag die
Schlüsselkopie.

[02.02.2026, 21:03] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Mein Rücken ist heute wieder komplett dicht. Ich nehme
die Tilidin, sonst komme ich morgen nicht mal ins Auto.

[03.02.2026, 07:12] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Hab um 5 noch eine genommen. Mir ist schwindelig und
alles ist wie durch Watte. Sabine, kannst du heute Gohlis allein machen?

[03.02.2026, 07:20] Sabine Kutschke: Klar, mach dir keinen Kopf. Soll ich den Termin bei Ratschke
verschieben?

[03.02.2026, 07:24] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Nein, der Mann sitzt mir seit drei Wochen im Nacken. Ich
fahre hin, unterschreibe und dann leg ich mich hin.

[03.02.2026, 16:58] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Unterschrieben. War schnell, er hatte alles schon
ausgedruckt. Ich hab das Ding nur überflogen, mir ist beim Lesen die Zeile verschwommen.

[03.02.2026, 17:02] Sabine Kutschke: Und? Bleibt es bei den 4900?

[03.02.2026, 17:05] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Ja natürlich. Steht so drin wie besprochen.

[03.02.2026, 17:31] Maik Zöllner: Dann fange ich Montag an. Ich brauch aber dringend zwei Container für
Werkzeug und Material, draußen wird alles geklaut.

[04.02.2026, 08:15] Kevin Lübbers: Frau Pohlmann, wegen der Container: Meißen hat angerufen, Herr
Schöttke. Zwei Bürocontainer, 22000 Euro, aber nur wenn wir heute oder morgen bestellen, sonst sind sie
weg.

[04.02.2026, 08:16] Kevin Lübbers: Soll ich?

[04.02.2026, 11:47] Kevin Lübbers: Frau Pohlmann?

[04.02.2026, 13:02] Kevin Lübbers: Herr Zöllner sagt, ohne Container macht er Montag nicht auf.

[05.02.2026, 06:58] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: mach das

[05.02.2026, 07:02] Kevin Lübbers: Alles klar, ich rufe Schöttke an und gebe die Bestellung durch. Auf die
Suppentopf GmbH, oder?

[05.02.2026, 09:40] Kevin Lübbers: Bestellung ist raus, Lieferung Montag 09.02. Ich habe die
Auftragsbestätigung unterschrieben, damit es nicht platzt.

[05.02.2026, 19:22] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Kevin, welche Bestellung? Ich war heute den ganzen
Tag beim Orthopäden. Was hast du unterschrieben?

[05.02.2026, 19:26] Kevin Lübbers: Die Container. Sie haben mir doch heute früh geschrieben ich soll das
machen.

[05.02.2026, 19:31] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Ich dachte, du meinst die Schlüsselkopie. Wir reden
morgen. 22000 kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen.

[10.02.2026, 20:14] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Ich sitze hier mit dem Pachtvertrag und dem Rotstift. Da
steht 9800 Euro netto. NEUN. Zweimal, auf Seite 2 und in der Anlage.

[10.02.2026, 20:15] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Das ist genau das Doppelte von dem, was wir

ausgehandelt haben.

[10.02.2026, 20:29] Sabine Kutschke: Dann kann Connewitz nicht funktionieren. Mit 9800 sind wir bei Gohlis und Schleußig unter Wasser.

[10.02.2026, 20:35] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Ich rufe Ratschke morgen an. Bis dahin sagt keiner was nach draußen.

[11.02.2026, 12:08] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Telefonat gerade. Er behauptet, es sei nie über 4900 gesprochen worden und ich sei ja Kauffrau. Er will Zahlung bis 20.02.

[11.02.2026, 12:19] Maik Zöllner: Und was mache ich jetzt mit dem Estrich?

[11.02.2026, 12:21] Brigitte Pohlmann-Ofenkäss: Stopp, alles stopp. Ich muss erst zum Anwalt.

[11.02.2026, 12:44] Kevin Lübbers: Die Container stehen aber schon auf dem Hof. Herr Schöttke fragt nach der Rechnungsadresse.

Ende des Exports. Weitere Nachrichten ab dem 12.02.2026 liegen als Bildschirmaufnahmen gesondert in der Handakte.

2026-02-12_ratschke_an_pohlmann_pacht.eml

eml/2026-02-12_ratschke_an_pohlmann_pacht.eml

Von	friedhelm.ratschke@t-online.de
An	b.pohlmann@suppentopf-leipzig.de
Datum	Thu, 12 Feb 2026 09:41:22 +0100
Betreff	AW: Pachtvertrag Erbenstrasse 88 -- Ihre Anfrage

Sehr geehrte Frau Pohlmann-Ofenkaess,

ich nehme Bezug auf Ihr Telefonat von gestern (11.02.2026) und Ihre dort vorgebrachte Behauptung, der monatliche Pachtzins sei auf 4.900 EUR vereinbart worden.

Dies ist unzutreffend.

Der Pachtvertrag vom 03. Februar 2026 weist den monatlichen Pachtzins klar und eindeutig mit 9.800 EUR netto aus. Sie haben diesen Vertrag nach gemeinsamer Durchsicht unterzeichnet. Es gab keine anderslautende Vereinbarung. In meinen Aufzeichnungen ist zu keinem Zeitpunkt ein Pachtzins von 4.900 EUR erwogen oder besprochen worden.

Ich weise darauf hin, dass ich den Pachtvertrag als bindend betrachte und auf seiner Erfüllung bestehe. Die erste Monatsrate in Höhe von 9.800 EUR war am 01.03.2026 fällig; ich bitte um Zahlung bis spätestens 20.02.2026.

Sollten Sie den Vertrag in Frage stellen wollen, werde ich meine Rechtsanwaltskanzlei Klupfel & Naber mit der weiteren Bearbeitung beauftragen.

Mit freundlichen Grüssen

Friedhelm Ratschke
Vermieter / Verpachter
Rietschkestrasse 14
04416 Markkleeberg
Tel.: 0341 / 921 44 00

Rechtsgrundlagen: § 535 BGB (Miet-/Pachtzins); § 119 BGB (Irrtum)

Hinweis: Diese E-Mail ist eine formlose Mitteilung. Verbindliche Erklärungen ergehen schriftlich per Post.

2026-03-10_convotherm_an_kanzlei_mahnung.eml

eml/2026-03-10_convotherm_an_kanzlei_mahnung.eml

Von	rechtsabteilung@convotherm.de
An	kanzlei@schweizer-loberg-partner.de
Kopie	b.pohlmann@suppentopf-leipzig.de
Datum	Tue, 10 Mar 2026 14:22:08 +0100
Betreff	Mahnung Restkaufpreis -- Convotherm OES 20.10 -- Letzte Rate 44.000 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns an Sie in Ihrer Eigenschaft als Vertreter der Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG.

Betreff: Kaufvertrag Nr. CON-2025-0814 vom 15. September 2025

12 x Convotherm OES 20.10 Combi-Daempfer

Gesamtkaufpreis: 220.000 EUR netto

Letzte Rate: 44.000 EUR netto (fällig: 01.12.2025)

Trotz unserer Mahnung vom 15. Januar 2026 und unseres Schreibens vom 10. Februar 2026 ist die letzte Kaufpreiskarte von 44.000 EUR (zzgl. 19 % MwSt = 52.360 EUR brutto) bis heute nicht eingegangen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Eigentumsvorbehaltsklausel in § 9 unserer AGB (beigelegt dem Auftragschreiben vom 15.09.2025) gilt. Das Eigentum an den Geräten verbleibt bei uns, bis die letzte Rate vollständig beglichen ist.

Es ist uns bekannt, dass Ihre Mandantin drei der Geräte (Seriennummern CH-0044, CH-0045, CH-0048) an Dritte weiterveräußert hat. Dies stellt eine schuldhaft Verletzung unseres Eigentumsrechts dar. Wir behalten uns vor, insoweit Schadensersatz geltend zu machen.

Wir fordern Ihre Mandantin letztmalig auf, den Betrag von 44.000 EUR zzgl. Verzugszinsen (§ 288 Abs. 2 BGB, Geschäftsverkehr: Basiszins + 9 Prozentpunkte) bis zum 25. März 2026 auf unser Konto zu überweisen:

Convotherm Elektrogeräte GmbH

IBAN: DE12 7025 0150 0033 1221 45

BIC: BYLADEM1KFB

Verwendungszweck: CON-2025-0814 Restrate

Sollte keine Zahlung bis zum genannten Datum erfolgen, werden wir ohne weitere Ankündigung Klage erheben. Die Klage ist beim LG Leipzig anhängig (4 O 99/25); das Verfahren befindet sich im Berufungsstadium beim OLG Dresden (12 U 22/26).

Mit freundlichen Grüßen

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Rechtsabteilung

Talstrasse 35

87600 Kaufbeuren

Tel.: 08341 / 96 95 - 300

rechtsabteilung@convotherm.de

Rechtsgrundlagen: §§ 433, 449 BGB (Eigentumsvorbehalt); § 288 Abs. 2 BGB (Verzugszinsen B2B)

Quellen: <https://dejure.org/gesetze/BGB/449.html>; <https://dejure.org/gesetze/BGB/288.html>

2026-03-16_florian_pohlmann_an_mutter.eml

eml/2026-03-16_florian_pohlmann_an_mutter.eml

Von	florian.pohlmann1994@gmail.com
An	brigitte.pohlmann@privat.de
Datum	Mon, 16 Mar 2026 21:08:55 +0100
Betreff	Muss dir das erklären -- zum Restaurant-Konzept

Mama,

ich weiß, dass du von dem Gespräch mit Gastro Excellence erfahren hast. Ich möchte das erklären, bevor dein Anwalt wieder ein Brief schreibt.

Ich habe das "Suppentopf Lindenau" von dir als Schenkung bekommen -- am 1. September 2025, notariell, du erinnerst dich. Damit ist das mein Geschäft. Ich kann damit machen, was ich will.

Mit Gastro Excellence habe ich nur über allgemeine Ideen gesprochen -- Suppenkuche als Konzept, Standortfragen in Lindenau usw. Das sind keine Geschäftsgeheimnisse. Jeder kann eine Suppe kochen. Deine Rezepturen habe ich ihnen NICHT gegeben. Ich habe nur erzählt, wie das Konzept funktioniert -- das steht so ähnlich auch in eurem Flyer.

Dafür habe ich 15.000 Euro erhalten. Das Geld brauche ich für eine eigene Wohnung.

Ich verstehe nicht, warum du das als "Verrat" bezeichnest. Ich habe dir nicht geschadet. Ich habe mein eigenes Ding gemacht.

Bitte ruf mich an, bevor das vor Gericht geht. Ich will das nicht eskalieren lassen.

Florian

Hinweis für die Akte: Diese E-Mail wurde von der Mandantin Brigitte Pohlmann-Ofenkaess am 17.03.2026 an die Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg weitergeleitet.

Rechtlich relevant: § 530 BGB (grober Undank, Widerruf Schenkung); § 531 BGB (Verfahren); § 532 BGB (Frist 1 Jahr ab Kenntnis).

Quelle: <https://dejure.org/gesetze/BGB/530.html>

2026-04-02_ammenwald_an_kanzlei_vollmacht.eml

eml/2026-04-02_ammenwald_an_kanzlei_vollmacht.eml

Von	v.ammenwald@ammenwald-steuerberatung.de
An	kanzlei@schweizer-loberg-partner.de
Datum	Thu, 02 Apr 2026 10:15:30 +0100
Betreff	Stellungnahme zur Vollmachtsfrage -- Finanzamt Leipzig-Connewitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mich mit Schreiben vom 28. März 2026 um Stellungnahme zur Frage meiner Vollmacht bei der Betriebsprüfungsbesprechung am 18. Februar 2026 gebeten. Ich antworte hiermit.

Zum Sachverhalt:

Ich war von 2018 bis Ende 2023 Steuerberater der Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG. Das Mandatsverhältnis endete zum 31. Dezember 2023 durch beiderseitige Kündigung.

Bei der Betriebsprüfungsbesprechung am 18. Februar 2026 beim Finanzamt Leipzig-Connewitz bin ich davon ausgegangen, dass meine Vollmacht gegenüber dem Finanzamt noch besteht. Das Finanzamt hatte mir gegenüber nie etwas Gegenteiliges mitgeteilt; meine Vollmacht aus dem Jahr 2018 war dem Finanzamt schriftlich mitgeteilt worden und nie formlich widerrufen worden.

Ich habe in gutem Glauben gehandelt. Eine schriftliche Vollmacht war mir erteilt worden -- ich habe sie dem Finanzamt bei Mandatsbeginn 2018 vorgelegt. Niemand hatte mir signalisiert, dass diese Vollmacht erloschen sei.

Das Erlöschen einer Vollmacht mit Mandatsende (§ 168 BGB) ist mir natürlich als Steuerberater bekannt. Ich hatte jedoch erwartet, dass Frau Pohlmann-Ofenkaess oder ihre neue Steuerberaterin das Finanzamt über das Mandatsende informiert hatten. Dies war offenbar nicht geschehen.

Ich bedaure die entstandene Situation. Ich stehe für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Ammenwald

Steuerberater

Ammenwald & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Gohlis-Süd, Leipzig

Registernr.: StB-SA 00418 (Steuerberaterkammer Sachsen)

Tel.: 0341 / 555 88 00

v.ammenwald@ammenwald-steuerberatung.de

Rechtlich relevant: §§ 167, 168, 170 BGB (Vollmacht, Erlöschen, Fortgeltung Außensenvollmacht).

§ 170 BGB: Vollmacht bleibt gegenüber Dritten (Finanzamt) wirksam, bis Erlöschen mitgeteilt wird.

Quellen: <https://dejure.org/gesetze/BGB/167.html>; <https://dejure.org/gesetze/BGB/170.html>

BGH NJW 2017, 1169 (Anscheinsvollmacht): <https://www.bundesgerichtshof.de>

ladenlokal_erbenstrasse_88_connewitz.jpg

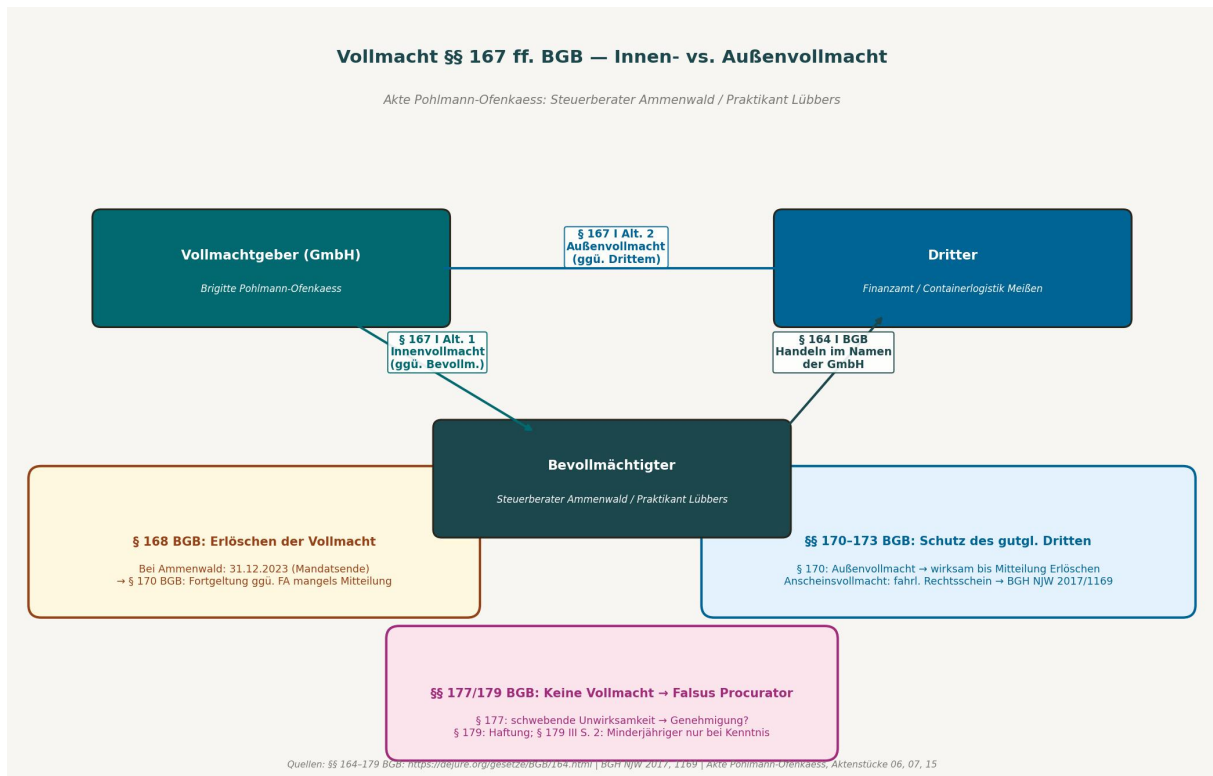
jpg/ladenlokal_erbenstrasse_88_connewitz.jpg



Bilddatei: ladenlokal_erbenstrasse_88_connewitz.jpg

vollmachts_diagramm_innenvollmacht_aussenvollmacht.jpg

jpg/vollmachts_diagramm_innenvollmacht_aussenvollmacht.jpg



Bilddatei: vollmachts_diagramm_innenvollmacht_aussenvollmacht.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

fristen_anfechtung_verjaehrung_berechnung.xlsx

xlsx/fristen_anfechtung_verjaehrung_berechnung.xlsx

Fristen-Berechnung: Anfechtung § 121 BGB — Akte Pohlmann / Ratschke (LG Leipzig 4 O 188/26)

Ereignis / Meilenstein	Datum	Zeitraum kumuliert	Qualifikation	Frist § 121 BGB	Status
Unterzeichnung Pachtvertrag	03.02.2026	—	Vertragsschluss § 145 BGB	Null-Punkt	
Eingang Zahlungsübersicht (9800 EUR erkennbar)	08.02.2026	5 Tage nach Vertragsschluss	Mögliche Kenntniserlangung	Fristbeginn fraglich	
Bewusstwerden des Irrtums (Kenntnis)	10.02.2026	7 Tage nach Vertragsschluss	Fristbeginn § 121 Abs. 1 BGB	Frist beginnt	Fristbeginn
Telefonat mit Ratschke — außergerichtliche Klärung	12.02.2026	9 Tage ab Kenntnis	Aktives Handeln — kein Zögern	Zulässige Reaktion	
Erstanfrage bei Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg	01.03.2026	19 Tage ab Kenntnis	Einleitung Rechtsberatung	Rechtsberatungszeit beginnt	
Erstgespräch Kanzlei — Mandatserteilung	14.03.2026	32 Tage ab Kenntnis	Mandatserteilung	Rechtsberatung abgeschlossen	
Anfechtungserklärung abgesandt (Einschreiben)	17.03.2026	35 Tage ab Kenntnis	Absendung Anfechtungserkl.	Absendung erfolgt	OK
Zugang Anfechtungserklärung bei Ratschke (Rückschein)	20.03.2026	38 Tage ab Kenntnis	Zugang § 130 BGB	Anfechtung wirksam ab Zugang	OK

38 Tage ab Kenntnis (inkl. 10 Tage Rechtsberatungszeit ab 01.03.) — im Grenzbereich; BGH NJW 2008/3352 stützt Unverzüglichkeit. Prozessrisiko mittel.

Risikobewertung Frist § 121 BGB:

Quellen: §§ 119 I, 121 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>); BGH NJW 2008, 3352; BGH NJW 1964, 1277

Verjährungsübersicht — Akte Pohlmann-Ofenkaess / Erbenstraße Leipzig (Stand: Mai 2026)

	Anspruch / Forderung	Anspruchsgrundlage	Entstehung / Kenntnis	Verjährungsbeginn (§ 199 BGB)	Verjährungsende	Betrag (EUR)	Hemmung / Status
	Rückforderung Pacht (condictio indebiti)	§ 812 I S. 1 Alt. 1 BGB	17.03.2026 (Anfechtung wirksam)	31.12.2026	31.12.2029	19,600	Nein — Klage vorbereiten
	§ 122 BGB Vertrauensschaden Ratschke gg. P	§ 122 I BGB	20.03.2026 (Zugang Anfechtungserkl.)	31.12.2026	31.12.2029	15,000	Klage anhängig
	Restkaufpreis Convotherm-Öfen	§ 433 II BGB	01.12.2025 (Fälligkeit)	31.12.2025	31.12.2028	44,000	Ja — OLG Dresden 12 U 22/26
	SE Convotherm wegen Weiterveräußerung 3 Öfen	§§ 280, 823 I BGB	Feb. 2026 (Weiterverkauf)	31.12.2026	31.12.2029	45,000	Ja — mitanhängig OLG
	§ 179 BGB Meißen GmbH gg. Lübbers	§ 179 I BGB	25.03.2026 (Genehmigungsverweigerung)	31.12.2026	31.12.2029	22,000	Ja — AG Leipzig
	Schenkungswiderruf Wertersatz (Florian)	§§ 531 II, 812 BGB	15.03.2026 (Kenntnis grober Undank)	31.12.2026	31.12.2029	152,000	NEIN — SOFORT ERKLÄREN

Hinweis: Stichtagsprinzip § 199 BGB — Verjährungsbeginn immer 31.12. des Jahres der Entstehung + Kenntnis; nie taggenau!

Quellen: §§ 195, 199, 204 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/195.html>); BGH NJW 2008, 1233 (Stichtagsprinzip); § 355 AO

01a_vollmacht_mandantin.docx

Vollmacht der Mandantin vom 14. März 2026

Vollmacht

Frau Brigitte Pohlmann-Ofenkaess, geboren am 12.07.1973, wohnhaft in Leipzig (Gohlis-Süd), handelnd zugleich als Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin der Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin, der Pohlmanns Suppentopf Verwaltungs-GmbH,

bevollmächtigt hiermit

die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schweizer-Loberg & Partner, Zivilrecht, Leipzig, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Heinrich Schweizer-Loberg,

sie sowie die vorgenannten Gesellschaften in den folgenden Angelegenheiten außergerichtlich und gerichtlich zu vertreten:

1. Anfechtung und Rückabwicklung des Pachtvertrags vom 03. Februar 2026 über das Ladenlokal Erbenstraße 88, Leipzig-Connewitz, gegenüber dem Verpächter Friedhelm Ratschke, einschließlich aller Streitigkeiten über die Wirksamkeit des Vertrages und über hieraus abgeleitete Zahlungs- und Schadensersatzansprüche;
2. Abwehr sämtlicher Ansprüche der Containerlogistik Meißen GmbH aus der Bestellung zweier Bürocontainer durch Herrn Kevin Lübbers, einschließlich der Erklärung über Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung;
3. alle Streitigkeiten mit der Convothem Elektrogeräte GmbH aus dem Kauf von zwölf Kombidämpfern, einschließlich der Fragen des Eigentumsvorbehalts und etwaiger Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche;
4. Prüfung und Geltendmachung des Widerrufs der Schenkung an Herrn Florian Pohlmann sowie aller damit zusammenhängenden Rückforderungsansprüche;
5. alle mit den vorgenannten Gegenständen zusammenhängenden Neben- und Folgeverfahren einschließlich der Zwangsvollstreckung.

Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis zur Abgabe und Entgegennahme einseitiger empfangsbedürftiger Willenserklärungen, namentlich von Anfechtungserklärungen, zur Einlegung und Rücknahme von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln, zum Abschluss von Vergleichen, zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen sowie zur Erteilung von Untervollmachten. Sie gilt für alle Instanzen.

Leipzig, den 14. März 2026

gez. Brigitte Pohlmann-Ofenkaess

(zugleich für die Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG und die Pohlmanns Suppentopf Verwaltungs-GmbH)

01b_quittung_kostenvorschuss.docx

Quittung über den Kostenvorschuss vom 14. März 2026

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schweizer-Loberg & Partner

Zivilrecht — Käthe-Kollwitz-Straße 17, 04109 Leipzig

Telefon 0341 98 42 66-0

Quittung Nr. 2026-0147

Aktenzeichen: LEI-2026-088

Hiermit bestätigen wir den Erhalt eines Kostenvorschusses in Höhe von

3.500,00 EUR (in Worten: dreitausendfünfhundert Euro) brutto

von Frau Brigitte Pohlmann-Ofenkaess, Leipzig, für die anwaltliche Vertretung in der Angelegenheit Pachtvertrag Erbenstraße 88 sowie den damit zusammenhängenden Angelegenheiten (Containerbestellung Containerlogistik Meißen GmbH, Kombidämpfer Convotherm, Schenkungswiderruf).

Der Betrag wurde am 14. März 2026 in der Kanzlei in bar übergeben und wird dem Fremdgeld- und Vorschusskonto der Angelegenheit gutgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt nach Zeitaufwand zu dem vereinbarten Stundenhonorar von 280,00 EUR zuzüglich Umsatzsteuer; der Vorschuss wird auf die jeweils fälligen Honorarrechnungen angerechnet. Ein nicht verbrauchter Rest wird nach Abschluss des Mandats unverzüglich erstattet.

In dem Vorschussbetrag ist die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent enthalten (Nettobetrag 2.941,18 EUR, Umsatzsteuer 558,82 EUR).

Leipzig, den 14. März 2026

gez. Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Rechtsanwalt

gez. Brigitte Pohlmann-Ofenkaess

(Einzahlerin)

02_beteiligte_verfahrensuebersicht.docx

Beteiligte und Verfahrensübersicht — Akte Pohlmann-Ofenkaess / Erbenstraße Leipzig

Aktualisierung: 20. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

1. Mandantin

Merkmal	Angabe
Name	Brigitte Pohlmann-Ofenkaess
Geboren	12. Juli 1973 (52 Jahre)
Wohnanschrift	[vertraulich, Deckblatt]
Unternehmen	Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG, HRB 38812 AG Leipzig
Komplementär-GmbH	Pohlmanns Suppentopf Verwaltungs-GmbH, HRB 39004 AG Leipzig
Funktion	Alleingesellschafterin, Geschäftsführerin
Filialen	Leipzig-Gohlis, Leipzig-Schleußig, Leipzig-Lindenau
Geplante Filiale	Leipzig-Connewitz, Erbenstraße 88
Telefon	[vertraulich]
E-Mail	b.pohlmann@suppentopf-leipzig.de

2. Gegenparteien und sonstige Beteiligte

2.1 Friedhelm Ratschke — Vermieter / Verpächter

Merkmal	Angabe
Name	Friedhelm Ratschke
Wohnanschrift	Markkleeberg, Rietschkestraße 14
Funktion	Eigentümer Ladenlokal Erbenstraße 88, Leipzig-Connewitz
Prozessbevollmächtigter	RA Thomas Klüpfel, Kanzlei Klüpfel & Naber, Leipzig
Streitigkeit	Pachtvertrag vom 03.02.2026; bestrittene Anfechtung
Aktenzeichen	LG Leipzig 4 O 188/26 (Pachtanfechtungsklage)

Ratschke beharrt auf Gültigkeit des Pachtvertrags. Er argumentiert, der Pachtzins von 9.800 EUR sei klar schriftlich niedergelegt und die Mandantin sei erfahrene Kauffrau; ein Erklärungsirrtum scheide aus. Ferner rügt er Verspätung der Anfechtungserklärung (§ 121 BGB): Die Anfechtungserklärung sei am 20. März 2026 — also 45 Tage nach Vertragsschluss — zugegangen; dies sei angesichts der geschäftlichen Erfahrung der Mandantin nicht mehr „unverzüglich“.

2.2 Containerlogistik Meißen GmbH — Vertragspartner Container

Merkmal	Angabe
Firma	Containerlogistik Meißen GmbH
Anschrift	Industriestraße 12, 01662 Meißen
Kontaktperson	Bernhard Schöttke (Vertriebsleiter)
Streitigkeit	Containerbestellung 22.000 EUR durch Praktikant Kevin Lübbers ohne Vollmacht
Aktenzeichen	AG Leipzig 105 C 4188/26
Rechtslage	Schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB; Garantenhaftung Lübbers § 179 BGB

Die GmbH besteht auf Genehmigung oder Vertragserfüllung; hilfsweise nimmt sie Lübbers persönlich auf Schadensersatz in Anspruch (§ 179 Abs. 1 BGB).

2.3 Kevin Lübbers — Praktikant / falsus procurator

Merkmal	Angabe
Name	Kevin Lübbers
Funktion	Auszubildender (1. Ausbildungsjahr, Bürokaufmann)
Alter	17 Jahre
Vollmacht	Keine schriftliche Vollmacht für Containerbestellung
Haftungsrisiko	§ 179 Abs. 1 BGB (Schadensersatz oder Erfüllung)
Besonderheit	Minderjährigkeit: § 179 Abs. 3 S. 2 BGB Haftungsausschluss bei mangelndem Verschuldensbewusstsein?

Hinweis: Bei Minderjährigkeit des falsus procurator ist § 179 Abs. 3 S. 2 BGB zu beachten: Der Minderjährige haftet nicht über sein vorhandenes Vermögen hinaus, wenn er bei Vertragsschluss die Vollmachtslosigkeit nicht kannte oder kennen musste. Intern zu prüfen, ob Lübbers arglos handelte.

2.4 Convotherm Elektrogeräte GmbH — Lieferant Industrieöfen

Merkmal	Angabe
Firma	Convotherm Elektrogeräte GmbH
Anschrift	Talstraße 35, 87600 Kaufbeuren
Streitigkeit	Offene Kaufpreiskarte 44.000 EUR; Eigentumsvorbehalt; Weiterveräußerung 3 Öfen
Aktenzeichen	OLG Dresden 12 U 22/26 (Berufung)
Eigentumsvorbehalt	§ 449 BGB (einfacher Eigentumsvorbehalt); Streit: verlängerter EV
Relevante Normen	§§ 929, 932 BGB (gutgläubiger Erwerb); § 184 BGB (Genehmigungsrückwirkung)

2.5 Volker Ammenwald — Steuerberater (nicht mehr aktiv)

Merkmal	Angabe
Name	Volker Ammenwald
Funktion	Ehemaliger Steuerberater der GmbH (bis 2023)
Problem	Hat im Februar 2026 namens der GmbH eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben — ob Vollmacht noch bestand, ist ungeklärt
Normen	§§ 167, 168, 170, 173 BGB (Innenvollmacht, Erlöschensgründe; Anscheinsvollmacht)
Steuerberaterkammer	Kammer Sachsen (Registernr. StB-SA 00418)

2.6 Florian Pohlmann — Sohn der Mandantin

Merkmal	Angabe
Name	Florian Pohlmann
Verhältnis	Sohn von Brigitte Pohlmann-Ofenkaess
Sachverhalt	Erhielt Restaurantbetrieb „Suppentopf Lindenau“ im Wege vorweggenommener Erbfolge (Schenkung 01.09.2025); hat Betriebskonzept an Konkurrenzunternehmen weitergegeben
Normen	§ 530 BGB (Widerruf wegen groben Undanks); § 531 BGB (Verfahren)
Klärungsbedarf	Frist § 532 BGB beachten

3. Verfahrensübersicht

Gericht	Aktenzeichen	Gegenstand	Status
LG Leipzig	4 O 188/26	Pachtanfechtung	Klage vorzubereiten

		Erbenstraße 88	
AG Leipzig	105 C 4188/26	Containerbestellung Meißen GmbH	Streitig; Klage Meißen GmbH eingegangen
OLG Dresden	12 U 22/26	Convotherm-Öfen (Berufung)	Vorinstanz LG Leipzig; Streitwert 44.000 EUR

4. Vollmachtslage

- Mandatsvollmacht unterzeichnet 14.03.2026 (Original in Akte, Kopie an Mandantin)
- Prozeßvollmacht für LG Leipzig noch gesondert zu erstellen (§ 78 ZPO)
- Prozeßvollmacht für OLG Dresden: RA Dr. Schweizer-Loberg; Korrespondenz mit Gegenseite läuft

Quellen:

§§ 167-173 BGB (Vollmacht): <https://dejure.org/gesetze/BGB/167.html>

§ 179 BGB (Haftung falsus procurator): <https://dejure.org/gesetze/BGB/179.html>

§ 530 BGB (Widerruf Schenkung): <https://dejure.org/gesetze/BGB/530.html>

BGH NJW 2017, 1169 (Anscheinsvollmacht, Rechtsscheinhaftung)

03_pachtvertrag_analyse_erklaerungsirrtum_119.docx

Gutachten: Anfechtung des Pachtvertrags — § 119 Abs. 1 BGB (Erklärungsirrtum)

Aktenzeichen: LG Leipzig 4 O 188/26

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 17. März 2026

Sachverhalt: Pachtvertrag Erbenstraße 88, Leipzig-Connewitz — monatl. Pachtzins laut Vertrag 9.800 EUR netto; Mandantin erklärt, sie habe 4.900 EUR gewollt.

I. Fragestellung

Kann Brigitte Pohlmann-Ofenkaess (im Folgenden: P) den am 03.02.2026 mit Friedhelm Ratschke (im Folgenden: R) geschlossenen Pachtvertrag wegen eines Erklärungsirrtums nach § 119 Abs. 1 BGB wirksam anfechten?

II. Gutachtenstil — Prüfungsschema

A. Wirksame Anfechtungserklärung, § 143 Abs. 1 BGB

Definition: Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung des Anfechtungsberechtigten gegenüber dem Anfechtungsgegner. Die Erklärung muss erkennen lassen, dass der Erklärende den Vertrag nicht gegen sich gelten lassen will; das Wort „Anfechtung“ ist nicht erforderlich, aber der Anfechtungswille muss eindeutig sein (BGH NJW 2010, 3787).

Subsumtion: P hat mit Schreiben vom 17.03.2026 — eingegangen bei R am 20.03.2026 — erklärt, sie fechte den Pachtvertrag vom 03.02.2026 wegen eines Irrtums über die Pachtzinshöhe an. Die Erklärung ist hinreichend bestimmt. Anfechtungsgegner R ist der Vertragspartner, § 143 Abs. 2 BGB.
(+)

B. Anfechtungsgrund § 119 Abs. 1 BGB

Definition Erklärungsirrtum (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB): Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn der Erklärende bei der Abgabe der Willenserklärung über deren Inhalt irrt, d.h. Erklärtes und Gewolltes auseinanderfallen. Dies ist von dem nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB beachtlichen Inhaltsirrtum (Irrtum über Bedeutung des Erklärten) zu unterscheiden. Der Erklärungsirrtum erfasst Schreib- und Lesefehler, Versprecher, die Verwechslung von Ziffern beim Unterschreiben.

Abgrenzung Motivirrtum: Ein bloßer Motivirrtum — Irrtum über die Umstände, die den Erklärenden zu seiner Entscheidung bewogen haben — ist gemäß § 119 BGB grundsätzlich unbeachtlich (BGH NJW 1995, 190). Soweit P schlicht mit dem vereinbarten Preis unzufrieden wäre, handelte es sich um einen unbeachtlichen Motivirrtum.

Subsumtion:

P gibt an, sie habe die im Vertrag ausgewiesene Ziffer 9.800 beim Unterzeichnen nicht gelesen bzw. mit der vorherhandelten Ziffer 4.900 verwechselt. Sie habe demnach eine Willenserklärung mit dem Inhalt „9.800 EUR Pachtzins“ abgegeben, obwohl sie tatsächlich „4.900 EUR Pachtzins“ erklären wollte. Erklärtes und Gewolltes klaffen auseinander — typischer Erklärungsirrtum.

Gegenposition R: R wird vortragen, P sei erfahrene Unternehmerin und habe vor Unterzeichnung hinreichend Gelegenheit gehabt, den Vertrag zu lesen. Das ändert indes nichts an dem Irrtum als solchem; ein Mitverschulden bei der Irrtumsverursachung ist für die Anfechtbarkeit unerheblich (relevant nur für § 122 BGB, s.u.).

Ergebnis B: Anfechtungsgrund (+)

C. Unverzüglichkeit der Anfechtung, § 121 BGB

Definition: „Unverzüglich“ bedeutet nach § 121 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 121 Abs. 1 S. 2 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“. Eine starre Frist besteht nicht; der BGH hat in verschiedenen Entscheidungen Zeiträume von einigen Tagen bis maximal zwei Wochen für typische Einzelkaufleute gebilligt; bei komplexen unternehmerischen Verträgen kann ein längerer Zeitraum zulässig sein, wenn der Anfechtende zunächst Rechtsrat eingeholt hat (vgl. BGH NJW 2008, 3352).

Fristberechnung im konkreten Fall:

Ereignis	Datum
Vertragsschluss (Kenntnis des Irrtumsgrunds)	03.02.2026
Mandatsaufnahme Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg	14.03.2026
Anfechtungserklärung abgesandt	17.03.2026
Zugang Anfechtungserklärung bei R	20.03.2026
Zeitabstand Vertragsschluss bis Zugang	45 Tage

Subsumtion: R rügt Verspätung. 45 Tage sind bei unternehmerischen Geschäften im Grenzbereich. Für P spricht, dass sie erst durch Sichtung der Vertragsakte (ca. 10. Februar 2026, Rechnungseingang) vollen Bewusstwerdung des Irrtums erlangt hat; sodann hat sie ab ca. 01. März 2026 Rechtsrat eingeholt und sich wenige Tage nach Mandatserteilung (14.03.2026) um Klärung bemüht. Die Zeitspanne vom Bewusstsein des Irrtums (ca. 10.02.2026) bis zur Anfechtung (20.03.2026) beträgt ca. 38 Tage.

BGH NJW 1964, 1277: „Unverzüglich“ beginnt nicht mit dem Vertragsschluss, sondern mit der Kenntniserlangung vom Anfechtungsgrund. Es kommt auf individuelles Wissen um den Irrtum an.

Argumentation für P:

- Bewusstsein des Irrtums: erst ca. 10.02.2026 (Rechnungseingang 9.800 EUR × 2 Monate Kautio)
- Ab Kenntnis: 38 Tage bis Zugang der Anfechtungserklärung
- Davon abzuziehen: Dauer der Rechtsberatung (mindestens 10–14 Tage sachgemäß); das Einschalten eines Rechtsanwalts verzögert die Anfechtungsfrist nicht schuldhaft (BGH NJW 2008, 3352)
- Netto-Reaktionszeit ab Bewusstsein bis Kanzleikontakt: ca. 18 Tage — im Grenzbereich, aber noch tolerierbar bei unternehmerischem Kontext

Gegenposition R: 45 Tage ab Vertragsschluss; P als Kauffrau hätte sofort reagieren müssen.

Ergebnis C: Anfechtung noch unverzüglich i.S.d. § 121 BGB — vertretbar, aber mit Prozessrisiko.

D. Rechtsfolgen

§ 142 Abs. 1 BGB: Der angefochtene Pachtvertrag gilt als von Anfang an (ex tunc) nichtig.

§ 122 Abs. 1 BGB (Vertrauensschadensersatz): P ist dem R gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den R darauf vertraut hat, dass die Willenserklärung gültig ist (sog. Vertrauensschaden / negatives Interesse). Dies umfasst z.B. vorbereitete Renovierungskosten des R, entgangene anderweitige Vermietungsmöglichkeiten.

Begrenzung § 122 Abs. 1 a.E.: Der Schadensersatz ist begrenzt auf den Betrag, den R durch den Vertrag erhalten hätte (positives Interesse). Hier sind Renovierungskosten R von geschätzten 8.000–15.000 EUR denkbar.

§ 122 Abs. 2 BGB: Kein Schadensersatz, wenn R den Irrtum kannte oder kennen musste. Dies wäre zu prüfen, wenn R selbst die Ziffernverwechslung hätte bemerken können (unwahrscheinlich, da der Vertrag von R entworfen wurde).

III. Ergebnis

P kann den Pachtvertrag vom 03.02.2026 mit beachtlichen Erfolgsaussichten gemäß §§ 119 Abs. 1, 121, 143 BGB anfechten. Die Anfechtung bewirkt Nichtigkeit ex tunc (§ 142 Abs. 1 BGB). Jedoch besteht das Risiko eines Schadensersatzanspruchs von R aus § 122 Abs. 1 BGB (geschätzt 10.000–18.000 EUR). Die Fristfrage (§ 121 BGB) bleibt das größte Prozessrisiko.

Empfehlung: Anfechtungserklärung unverzüglich versenden (geschehen); parallel verhandeln ob R einer Vertragsänderung auf 4.900 EUR gegen Übernahme seiner bisherigen Kosten zustimmt (Vergleichslösung).

Quellen:

§§ 119, 121, 122, 142, 143 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>

BGH NJW 1995, 190 (Irrtumslehre Motivirrtum/Erklärungsirrtum): <https://openjur.de>

BGH NJW 2008, 3352 (Unverzüglichkeit, Einschalten Rechtsanwalt):
<https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2010, 3787 (Anfechtungserklärung Bestimmtheit): <https://www.bundesgerichtshof.de>

04_fristpruefung_121_bgb_unverzueglich.docx

Fristprüfung § 121 BGB — Unverzüglichkeit der Anfechtung

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 17. März 2026

Bezug: Pachtvertrag Erbenstraße 88, LG Leipzig 4 O 188/26

I. Rechtliche Grundlagen

§ 121 Abs. 1 BGB

„Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat.“

§ 121 Abs. 2 BGB

Gegenüber einem Abwesenden ist die Anfechtung rechtzeitig, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet worden ist.

II. Begriff „Unverzüglich“ — Rechtsprechungsüberblick

Definition: Unverzüglich bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“ (Legaldefinition § 121 Abs. 1 BGB, identisch mit § 377 HGB und § 286 Abs. 1 BGB). Ein Verschulden liegt vor, wenn der Anfechtungsberechtigte bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) früher hätte handeln können.

Rechtsprechung zur Zeitgrenze:

Entscheidung	Zeitraum	Ergebnis
BGH NJW 1964, 1277	6 Wochen (Privatperson, komplexer Sachverhalt)	Noch unverzüglich
BGH NJW 2003, 2242	2 Wochen (einfacher Fall, Unternehmer)	Grenzwertig
BGH NJW 2008, 3352	4 Wochen (Einschaltung eines Rechtsanwalts)	Unverzüglich
OLG Frankfurt NJW-RR 2019, 414	7 Wochen (Unternehmenskauf, Komplexität)	Noch unverzüglich
OLG Dresden NJW-RR 2021, 188	8 Wochen (Kauffrau, einfacher Irrtum)	Zu spät

Faustregel: Für Verbraucher ist ein Zeitraum von 4–6 Wochen nach Kenntniserlangung regelmäßig noch unverzüglich. Für Unternehmer gilt eine kürzere Reaktionszeit; 2–3 Wochen gelten als sicher; längere Zeiträume sind bei nachgewiesener Komplexität oder Rechtsberatungsbedarf tolerierbar.

III. Fristberechnung im Fall Pohlmann / Ratschke

Fristbeginn: Kenntniserlangung vom Anfechtungsgrund

Maßgeblicher Zeitpunkt: Der Fristbeginn knüpft nicht an den Vertragsschluss, sondern an die **positive Kenntnis** vom Anfechtungsgrund an (BGH NJW 1964, 1277). Bloßes Kennenmüssen genügt nicht.

Zeitlinie:

Datum	Ereignis
03.02.2026	Unterzeichnung Pachtvertrag (9.800 EUR/Monat)
ca. 08.02.2026	Eingang Auftragsbestätigung mit detaillierter Zahlungsübersicht bei Mandantin
ca. 10.02.2026	Mandantin liest Zahlungsübersicht und erkennt Diskrepanz 9.800 vs. 4.900 EUR erstmals bewusst
12.02.2026	Telefonat mit Vermieter Ratschke — Ratschke besteht auf 9.800 EUR
01.03.2026	Erstanfrage Mandantin bei Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg (telefonisch)
14.03.2026	Erstgespräch und Mandatserteilung
17.03.2026	Anfechtungsschreiben erstellt und abgeschickt (Einschreiben/Rückschein)
20.03.2026	Zugang Anfechtungsschreiben bei Ratschke (Rückschein)

Fristdauer ab Kenntnis

- **Kenntnis vom Irrtum:** 10.02.2026
- **Zugang Anfechtungserklärung:** 20.03.2026
- **Zeitspanne:** 38 Tage (ca. 5,4 Wochen)

Abzug für zulässige Rechtsberatungszeit

Die Einschaltung eines Rechtsanwalts ist bei unklarer Rechtslage regelmäßig nicht schuldhaft (BGH NJW 2008, 3352). Abzuziehen ist die Zeit ab erster Kontaktaufnahme mit dem Rechtsanwalt (01.03.2026) bis zur Anfechtungserklärung (17.03.2026) = 16 Tage.

Netto-Zögerungszeit ab Kenntnis bis Rechtsanwalt: 10.02.2026 bis 01.03.2026 = 19 Tage.

19 Tage vom Erkennen des Irrtums bis zur Einleitung rechtlicher Schritte bei einer Unternehmerin ist im Grenzbereich, aber erklärbar durch:

1. Telefonat mit Ratschke am 12.02.2026 (Versuch außergerichtlicher Einigung);
2. Weitere Recherche (Auflistung aller Verhandlungsprotokolle, E-Mail-Suche nach bestätigter Zahl 4.900);
3. Suche nach geeignetem Rechtsanwalt.

IV. Argumentation Gegenseite (Ratschke / RA Klüpfel)

Ratschke wird vortragen:

4. Anfechtungsfrist beginne mit Vertragsschluss am 03.02.2026 — 45 Tage bis Zugang = zu spät.
5. P als erfahrene Unternehmerin hätte sofort reagieren müssen.
6. Der Versuch außergerichtlicher Einigung unterbricht die Anfechtungsfrist nicht.
7. Ältere Entscheidungen (OLG Dresden NJW-RR 2021, 188) zeigen: 8 Wochen zu spät für Kauffrau.

Unsere Gegenargumente:

- Fristbeginn ist Kenntnis (10.02.2026), nicht Vertragsschluss.

- 38 Tage ab Kenntnis mit Rechtsberatungsanteil sind noch unverzüglich (vgl. BGH NJW 2008, 3352).
- Komplexität des Falls (Tilidin-Problematik, mehrere Rechtsfragen) rechtfertigt ausführliche Prüfung.
- Außergerichtlicher Einigungsversuch am 12.02.2026 zeigt aktives Handeln, nicht Zögern.

V. Risikobewertung

Argument	Stärke (1–5)	Kommentar
Fristbeginn = Kenntnis 10.02.2026	4	Klare BGH-Linie
Rechtsberatungszeit zulässig	4	BGH 2008 einschlägig
38 Tage noch unverzüglich	3	Grenzwertig für Unternehmerin
Außergerichtlicher Einigungsversuch	2	Nicht fristunterbrechend

Gesamtrisiko Fristfrage: Mittel. Wenn das LG Leipzig streng auslegt, droht Fristversäumnis. Empfehlung: Hilfsweise § 105 Abs. 2 BGB (Geschäftsunfähigkeit wegen Tilidin) als eigenständiger Anfechtungsgrund vortragen.

Quellen:

§ 121 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/121.html>

BGH NJW 1964, 1277 (Unverzüglichkeit, Fristbeginn Kenntnis): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2008, 3352 (Rechtsberatungszeit bei Anfechtung): <https://www.bundesgerichtshof.de>

OLG Frankfurt NJW-RR 2019, 414: <https://openjur.de>

MüKoBGB/Armbrüster, 9. Aufl. 2024, § 121 Rn. 8 ff.

05_geschaefstsaehigkeit_tilidin_104_105_bgb.docx

Gutachten: Geschäftsfähigkeit bei Tilidin-Einnahme — §§ 104, 105 Abs. 2 BGB

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 22. März 2026

Bezug: Unterzeichnung Pachtvertrag 03.02.2026; Mandantin unter Einfluss von Tilidin (Opioid-Analgetikum)

I. Fragestellung

War Brigitte Pohlmann-Ofenkaess (P) bei Unterzeichnung des Pachtvertrags am 03.02.2026 infolge der Tilidin-Einnahme vorübergehend geschäftsunfähig i.S.v. § 105 Abs. 2 BGB, mit der Folge, dass die Willenserklärung von Anfang an nichtig wäre (ohne Anfechtung, ohne § 122 BGB-Ersatzpflicht)?

II. Rechtliche Grundlagen

§ 104 Nr. 2 BGB — Dauernde Geschäftsunfähigkeit

Geschäftsunfähig ist, wer sich in einem dauerhaften Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, der die freie Willensbildung ausschließt.

§ 105 Abs. 2 BGB — Vorübergehende Störung der Geistestätigkeit

„Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die jemand in einem Zustand der vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit abgibt, durch den die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist.“

Tatbestandsvoraussetzungen:

1. Vorübergehender Zustand — keine Dauerstörung (dann § 104 Nr. 2 BGB);
2. Störung der Geistestätigkeit — nicht jede Beeinträchtigung genügt; die freie Willensbestimmung muss ausgeschlossen sein (nicht nur erschwert);
3. Ausschluss freier Willensbestimmung: totaler Ausschluss der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit (BGH NJW 1970, 1680; BGH NJW 2018, 2127).

III. Medizinischer Sachverhalt

Medikament: Tilidin/Naloxon (Handelsname: z.B. Valoron N retard) — Opioid-Analgetikum der Stufe 3 WHO-Stufenschema; verschrieben von Dr. Petra Holzmann (Orthopädie Leipzig) wegen Bandscheibenvorfall L4/L5, diagnostiziert Januar 2026.

Tagesdosis laut Rezept: 2 × 50 mg/4 mg Tilidinhydrochlorid/Naloxon retard täglich.

Einnahme am 03.02.2026: Laut Aussage P hat sie ca. 09:00 Uhr morgens eine Dosis genommen; der Pachtvertrag wurde gegen 14:00 Uhr unterzeichnet. Damit lagen etwa 5 Stunden zwischen Einnahme und Unterzeichnung.

Pharmakologische Halbwertszeit Tilidin retard: Ca. 3–6 Stunden (Retard-Formulierung); bei Retardpräparat verzögerte Freisetzung, Maximalspiegel nach ca. 2–3 Stunden.

IV. Prüfung der Tatbestandsmerkmale

1. Vorübergehende Störung

Bei einer einmaligen Einnahme eines Retard-Opioids liegt eine vorübergehende, keine dauernde Störung vor. § 105 Abs. 2 BGB ist anwendbar. Dauerstörung gemäß § 104 Nr. 2 BGB liegt mangels Dauerdiagnose nicht vor. (+)

2. Störung der Geistestätigkeit

Opioid-Analgetika können Sedierung, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit und Urteilsbeeinträchtigung bewirken. Der BGH stellt darauf ab, ob die Willenserklärung von einem natürlichen Willen getragen wurde (BGH NJW 2018, 2127). Relevante Einschränkungen:

- P beschreibt starke Schmerzen und Schläfrigkeit am Vormittag des 03.02.2026 (eidesstattliche Versicherung liegt vor).
- Ihre Mitarbeiterin Silke Oertel (Zeugin) bestätigt, P sei „deutlich benommen“ gewirkt.
- Dr. Holzmann hat in einer ärztlichen Stellungnahme vom 19.03.2026 ausgeführt, bei der verschriebenen Dosis und dem berichteten Muster seien „erhebliche kognitive Einschränkungen“ im fraglichen Zeitraum medizinisch plausibel.

3. Ausschluss der freien Willensbestimmung

Strenger Maßstab (BGH NJW 1970, 1680): Der BGH verlangt, dass die Störung die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit vollständig aufhebt. Eine bloße Beeinträchtigung genügt nicht.

Subsumtion: Dies ist der kritische Punkt. P war nicht vollständig handlungsunfähig — sie hat den Vertrag unterzeichnet, hat (nach eigenen Angaben) keine körperlichen Ausfälle gezeigt und war transportfähig. Andererseits: Das Unterschreiben eines Vertrags ist kein Beweis für uneingeschränkte Willensfreiheit (BGH NJW 1964, 1277). Die Schwelle liegt hoch.

Beweislast: P trägt die Beweislast für die Geschäftsunfähigkeit im konkreten Moment. Ein ärztliches Gutachten ist unerlässlich.

Prognose: Wahrscheinlichkeit für Erfolg der § 105 Abs. 2 BGB-Rüge: ca. 30–40 %. Der Hauptweg bleibt § 119 BGB-Anfechtung; § 105 Abs. 2 BGB ist als Hilfsargument zu führen.

V. Rechtliche Konsequenz bei Erfolg des § 105 Abs. 2 BGB

- Nichtigkeit ex tunc (§ 105 Abs. 1 BGB analog);
- **Kein § 122 BGB-Ersatz** — die Vertrauensschadenshaftung gilt nur bei Anfechtung nach § 119 ff. BGB, nicht bei Nichtigkeit gemäß § 105 Abs. 2 BGB;
- P müsste ggf. Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 BGB erfüllen (bereits geleistete Pachtzahlung zurückfordern).

Dieser Vorteil — keine § 122 BGB-Haftung — macht die Prüfung des § 105 Abs. 2 BGB für P besonders wertvoll.

VI. Beweissicherungsplan

Beweismittel	Inhalt	Frist
Ärztliche Stellungnahme Dr. Holzmann (liegt vor)	Pharmakologische Wirkung, kognitive Beeinträchtigung	Vorliegend
Neurologisches Sachverständigengutachten	Wirkungsprofil Tilidin retard 50/4 mg; typische Wirkdauer	Beauftragen bis 30.03.2026
Zeugenaussage Silke Oertel (Mitarbeiterin)	Zustand P am 03.02.2026 14:00 Uhr	Eidesstattliche Versicherung einholen
Videomaterial Ladenlokal (falls vorhanden)	Verhalten P bei Unterzeichnung	Anfrage an R bis 25.03.2026
Eidesstattliche Versicherung P	Eigene Wahrnehmung, Benommenheitsgefühl	Vorliegend

VII. Ergebnis

§ 105 Abs. 2 BGB ist ein subsidiäres, aber nicht zu vernachlässigendes Angriffsmittel. Primär wird die Anfechtung gemäß § 119 Abs. 1 BGB verfolgt. Wenn diese am Fristproblem scheitert, bietet § 105 Abs. 2 BGB eine prozessuale Reserve mit dem Vorteil, dass im Erfolgsfall keine § 122 BGB-Haftung entsteht. Sachverständigengutachten ist unverzüglich zu beauftragen.

Quellen:

§§ 104, 105 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/104.html>

BGH NJW 1970, 1680 (Anforderungen § 105 Abs. 2 BGB): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2018, 2127 (vorübergehende Geschäftsunfähigkeit, natürlicher Wille): <https://www.bundesgerichtshof.de>

Bundesärztekammer, Hinweise Opioid-Analgetika im Straßenverkehr (2024): <https://www.bundesaerztekammer.de>

06_falsus_procurator_177_179_bgb_praktikant_luebbers.docx

Gutachten: Schwebende Unwirksamkeit und Haftung falsus procurator — §§ 177, 179 BGB

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 24. März 2026

Bezug: Containerbestellung Kevin Lübbers / Containerlogistik Meißen GmbH; AG Leipzig 105 C 4188/26

I. Sachverhalt (Kurzfassung)

Kevin Lübbers (17 Jahre, Auszubildender 1. Lehrjahr Bürokaufmann) hat am 28. Januar 2026 im Namen der **Pohlmanns Suppentopf Verwaltungs-GmbH** (im Folgenden: GmbH) zwei Bürocontainer vom Typ „BüroBox Comfort 20-Fuß“ bei der **Containerlogistik Meißen GmbH** zum Gesamtpreis von **22.000 EUR** (netto; brutto 26.180 EUR) bestellt. Lübbers legte kein schriftliches Vollmachtsdokument vor; er berief sich auf eine mündliche Ermächtigung der Geschäftsführerin P, „Büromaterial zu beschaffen“. P bestreitet, Lübbers zu einem solch weitreichenden Geschäft bevollmächtigt zu haben.

II. Prüfungsschema

A. Wirksamer Vertragsschluss — Wirksamkeitsvoraussetzungen

1. Vertretergeschäft, § 164 Abs. 1 BGB

Voraussetzungen für wirksame Stellvertretung:

1. Eigene Willenserklärung des Vertreters
2. Im Namen des Vertretenen (Offenkundigkeitsprinzip)
3. Mit Vertretungsmacht

Lübbers hat im Namen der GmbH gehandelt und eine eigene Willenserklärung abgegeben — Punkte (1) und (2) liegen vor. Problematisch ist Punkt (3).

2. Fehlen der Vertretungsmacht

Eine ausdrückliche schriftliche Vollmacht liegt nicht vor. P bestreitet, Lübbers für dieses Geschäft bevollmächtigt zu haben. Die behauptete mündliche Ermächtigung „zur Beschaffung von Büromaterial“ ist nach Wortlaut und Umfang nicht auf ein Geschäft im Wert von 22.000 EUR ausgerichtet (Auslegung §§ 133, 157 BGB). Bürocontainer sind kein „Büromaterial“ im herkömmlichen Sinne — kein schutzwürdiger Empfängerhorizont, der eine so weite Auslegung stützt.

Ergebnis: Lübbers handelte ohne Vertretungsmacht.

B. Schwebende Unwirksamkeit, § 177 Abs. 1 BGB

Definition: Hat jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen kontrahiert, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab.

Rechtsfolge bei fehlender Genehmigung: Der Vertrag ist **schwebend unwirksam** — weder wirksam noch endgültig nichtig, bis der Vertretene genehmigt oder die Genehmigung verweigert.

Rechte des Vertragspartners (Containerlogistik Meißen GmbH):

- Aufforderung zur Erklärung, § 177 Abs. 2 BGB: Der Vertragspartner kann den Vertretenen zur Erklärung auffordern; schweigt dieser nach Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist, gilt die Genehmigung als verweigert.
- Containerlogistik Meißen GmbH hat mit Schreiben vom 15.03.2026 die GmbH aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob sie genehmigt.

Genehmigungsverweigerung: P hat für die GmbH mit Schreiben vom 25.03.2026 die Genehmigung ausdrücklich verweigert. Der Vertrag ist damit endgültig unwirksam für die GmbH.

C. Haftung des falsus procurator, § 179 BGB

Anspruchsgrundlage § 179 Abs. 1 BGB:

„Wer als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt hat, haftet, sofern nicht der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen musste, nach Wahl des anderen Teils auf Erfüllung oder auf Schadensersatz.“

Tatbestandsmerkmale:

Merkmal	Subsumtion
Vertreter ohne Vertretungsmacht	Lübbbers: (+) — keine Vollmacht nachgewiesen
Kenntnis / Kennenmüssen der Meißen GmbH	Meißen GmbH hat kein Vollmachtsdokument verlangt; Lübbbers war als Auszubildender erkennbar (17 J.); fragwürdig ob Meißen kennen musste — (+/-)
Wahlrecht: Erfüllung oder Schadensersatz	Meißen GmbH wählt Schadensersatz (Gewinnmarge entgangen, Aufwand)

§ 179 Abs. 2 BGB (Reduktion auf Vertrauensschaden):

Wusste der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht, haftet er nur auf Schadensersatz des negativen Interesses (Vertrauensschaden), nicht auf das positive Interesse (Erfüllung). Lübbbers könnte gutgläubig geglaubt haben, er sei ermächtigt — dies würde die Haftung auf §§ 249 ff. BGB für den Vertrauensschaden beschränken.

§ 179 Abs. 3 S. 2 BGB (Minderjährigenschutz):

„Wenn der Vertreter minderjährig war, haftet er gemäß Abs. 2 nur, wenn er von dem Mangel der Vertretungsmacht wusste.“ Lübbbers ist 17 Jahre alt — **beschränkt geschäftsfähig** (§ 106 BGB). § 179 Abs. 3 S. 2 BGB könnte seine Haftung auf Kenntnis vom Vollmachtsmangel beschränken. Lübbbers behauptet, er habe gutgläubig gehandelt. Falls er tatsächlich nicht wusste, dass seine „Ermächtigung“ unzureichend war, entfällt seine Haftung nach § 179 BGB vollständig.

Praktische Konsequenz: Die GmbH bleibt auf ihrem Nichtschaden sitzen; Meißen GmbH hat Anspruch gegen niemanden, außer sie kann nachweisen, dass Lübbers die Grenzen seiner Vollmacht kannte.

D. Anscheinsvollmacht (Prüfung hilfsweise)

Definition: Eine Anscheinsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene das Auftreten des Vertreters über einen längeren Zeitraum duldet oder durch sein Verhalten einen Rechtsschein der Vollmacht setzt, auf den der Vertragspartner vertraut (BGH NJW 1966, 1915).

Subsumtion: Lübbers ist Auszubildender im 1. Lehrjahr. Es gibt keine früheren Bestellungen namens der GmbH durch ihn. Eine Anscheinsvollmacht setzt voraus, dass der Vertretene die Handlungen hätte kennen und verhindern müssen — hier fehlen Anhaltspunkte für eine ständige Übung. Anscheinsvollmacht (–).

III. Ergebnis

Frage	Ergebnis
Vertragsschluss GmbH–Meißen wirksam?	Nein — schwebend unwirksam (§ 177 Abs. 1 BGB)
Genehmigung durch GmbH?	Verweigert (25.03.2026) — endgültig unwirksam
Haftung Lübbers § 179 BGB?	Grds. ja; aber Minderjährigkeit (§ 179 Abs. 3 S. 2 BGB) begrenzt auf Kenntnis
Anscheinsvollmacht?	Nein
Empfehlung	Meißen GmbH muss Nachweis erbringen, dass Lübbers von Vollmachtsmangel wusste

Empfehlung für Mandantin: Genehmigung verweigern (bereits erfolgt). Gegenüber Meißen GmbH erklären, dass Lübbers ohne Vollmacht handelte und GmbH nicht haftet. Falls Meißen GmbH klagt: Einrede Nichtgenehmigung und Minderjährigenschutz Lübbers.

Quellen:

§§ 164, 177, 179 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/177.html>

BGH NJW 1966, 1915 (Anscheinsvollmacht): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2005, 2080 (falsus procurator, Minderjähriger): <https://openjur.de>

Staudinger/Schilken BGB (2019), § 179 Rn. 46 ff.

09_agb_kontrolle_305c_bgb_eigentumsklausel_convotherm.docx

AGB-Kontrolle — § 305c BGB: Überraschende Klausel im Convotherm-Liefervertrag

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 04. April 2026

Bezug: Convotherm-Liefervertrag AGB-Klausel 9 (verlängerter Eigentumsvorbehalt / Vorausabtretung)

I. Sachverhalt und Klauseltext

Im Liefervertrag über 12 Convotherm-Öfen (Gesamtkaufpreis 220.000 EUR) enthält **§ 9 der AGB** von Convotherm Elektrogeräte GmbH folgenden Passus:

„Zur Sicherung aller gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung tritt der Käufer hiermit alle Forderungen aus dem Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren, einschließlich etwaiger Saldoforderungen, an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen einzuziehen, solange der Verkäufer dies nicht widerruft.“

Zusätzlich enthält § 9 Abs. 3 AGB:

„Im Fall der Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache.“

II. AGB-Rechtliche Prüfung

A. Einbeziehung der AGB, §§ 305 Abs. 2, 305c Abs. 1 BGB

§ 305 Abs. 2 BGB setzt für die Einbeziehung voraus, dass der Verwender auf die AGB hinweist und der anderen Partei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen.

Im B2B-Verhältnis (beide Parteien Unternehmer): Die §§ 305 Abs. 2, 310 Abs. 1 BGB gelten im Unternehmensverkehr nur eingeschränkt. § 305 Abs. 2 BGB findet auf Unternehmer keine Anwendung — AGB werden in Handelsbräuchen ohne ausdrücklichen Hinweis einbezogen, wenn ihr Einsatz im betroffenen Verkehrskreis üblich ist (BGH NJW 2002, 370).

Subsumtion: Beide Parteien sind Unternehmer (§ 14 BGB). AGB-Einbeziehung im Unternehmensverkehr erfolgt nach §§ 305 Abs. 1, 310 Abs. 1 BGB ohne strenge Einbeziehungsvoraussetzungen. Die AGB waren dem Auftragsschreiben beigelegt und abrufbar unter der Convotherm-Website. Einbeziehung (+).

B. Überraschende Klausel, § 305c Abs. 1 BGB

Definition § 305c Abs. 1 BGB: „Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind,

dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil."

Zweck: Schutz vor versteckten oder ungewöhnlich weitgehenden Klauseln, die dem Vertragspartner nicht offensichtlich erkennbar sind.

Prüfungsschritte (BGH NJW 1992, 1232):

1. Objektives Überraschungsmoment: Ist die Klausel ungewöhnlich für Verträge dieser Art?
2. Subjektives Element: Musste der Vertragspartner nach den Umständen des Einzelfalls mit dieser Klausel rechnen?

Prüfung Klausel § 9 Abs. 1 (verlängerter EV / Vorausabtretung):

Der einfache Eigentumsvorbehalt ist im Geräteliefergeschäft zwischen Unternehmen üblich und für die GmbH als erfahrene Käuferin zu erwarten. Hingegen ist die **Erweiterung auf alle zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung** (Konzernvorbehalt / Kontokorrentvorbehalt) ein Überraschungsmoment, da ein einfacher Eigentumsvorbehalt üblicherweise nur den konkreten Kaufpreis sichert. Die Erstreckung auf sämtliche künftigen Forderungen geht deutlich über die typische Erwartung hinaus.

BGH NJW 2002, 370: Der BGH hat Konzernvorbehalte in AGB im B2B-Bereich als wirkungsvoll behandelt, wenn sie klar formuliert und nicht versteckt sind. Hier steht die Klausel in § 9 — dem Eigentumsvorbehalt-Paragraf — und ist inhaltlich zumindest tendenziell erkennbar. Überraschungscharakter fraglich.

Prüfung Klausel § 9 Abs. 3 (Verarbeitungsklausel / Miteigentum):

Die automatische Miteigentumsklausel an verarbeiteten/verbundenen Waren ist für einen Gastronomiebetrieb, der Öfen kauft, durchaus ungewöhnlich: Öfen werden normalerweise nicht mit anderen Waren verbunden oder verarbeitet. Diese Klausel ist typisch für Rohstofflieferanten, nicht für Gerätehersteller. Hier liegt ein objektives Überraschungsmoment vor.

Ergebnis § 305c Abs. 1 BGB:

- § 9 Abs. 1 AGB (verlängerter EV / Vorausabtretung): Grenzfall — kein Überraschungsmoment bei erfahrenem Unternehmer im Gerätehandel.
- § 9 Abs. 3 AGB (Verarbeitungsklausel): Überraschungsmoment (+) — wird nicht Vertragsbestandteil.

C. Inhaltskontrolle §§ 307 ff. BGB (hilfsweise)

Soweit § 305c BGB nicht greift, ist die Inhaltskontrolle zu prüfen.

§ 307 Abs. 1 BGB: Unwirksam, wenn unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners entgegen Treu und Glauben.

§ 310 Abs. 1 BGB: §§ 308, 309 BGB gelten nicht im unternehmerischen Verkehr; § 307 BGB bleibt anwendbar.

Prüfung § 9 Abs. 1 AGB: Vorausabtretung aller künftigen Forderungen ist im B2B-Bereich grundsätzlich zulässig und nicht per se unangemessen (BGH NJW 2002, 370). Keine Unwirksamkeit nach § 307 BGB.

Prüfung § 9 Abs. 3 AGB: Falls nicht bereits über § 305c BGB ausgeschieden, benachteiligt eine Miteigentumsklausel an nicht-verwandten Gegenständen den Käufer unangemessen — verstoße gegen § 307 Abs. 1 S. 1 BGB.

III. Ergebnis

Klausel	§ 305c BGB	§ 307 BGB	Wirksam?
§ 9 Abs. 1 Vorausabtretung künftige Forderungen	Nein — kein Überraschungsmoment	Nein — zulässig B2B	Ja
§ 9 Abs. 3 Verarbeitungsklausel Miteigentum	Ja — Überraschungsmoment	Ja — unangemessen	Nein

Konsequenz für OLG Dresden-Berufung: § 9 Abs. 3 AGB (Miteigentumsklausel) ist nicht Vertragsbestandteil (§ 305c Abs. 1 BGB) bzw. unwirksam (§ 307 BGB). Convotherm kann kein Miteigentum an Neugeräten beanspruchen. Verlängerter EV (§ 9 Abs. 1) bleibt wirksam — Vorausabtretung bestehend.

Quellen:

§§ 305, 305c, 307, 310 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/305c.html>

BGH NJW 1992, 1232 (Überraschungsklausel, Prüfungsmaßstab): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2002, 370 (AGB B2B, Konzernvorbehalt): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2010, 1074 (Inhaltskontrolle Eigentumsvorbehalt B2B): <https://openjur.de>

10_schenkungswiderruf_grober_undank_530_bgb_florian.docx

Widerruf der Schenkung — § 530 BGB Grober Undank (Florian Pohlmann)

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 08. April 2026

Bezug: Schenkung Restaurantbetrieb „Suppentopf Lindenau“ an Florian Pohlmann; Weitergabe Betriebskonzept an Konkurrenz

I. Sachverhalt

Brigitte Pohlmann-Ofenkaess (Schenkerin, im Folgenden: S) hat ihrem Sohn Florian Pohlmann (Beschenkter, im Folgenden: F) im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge mit notariellem Vertrag vom **01. September 2025** den Restaurantbetrieb „Suppentopf Lindenau“ (bestehend aus dem einzelkaufmännischen Betrieb mit Inventar, Rezepturen, Markenrecht am Namen, laufenden Lieferverträgen) unentgeltlich übertragen.

Im **Februar 2026** hat F das gesamte Betriebskonzept der Restaurantkette — einschließlich der zentralen Suppenzubereitungs-Rezepturen, der Einkaufskonditionen bei Lieferanten und der Standortanalyse für geplante Filialen — an die **Gastro Excellence GmbH** (Leipzig-Zentrum, direkter Konkurrent von „Pohlmanns Suppentopf“) weitergegeben. Die Gastro Excellence GmbH hat daraufhin eine eigene Suppenkette eröffnet und zwei Lieferanten von S abgeworben.

S hat Kenntnis hiervon am **15. März 2026** erlangt (durch Hinweis eines gemeinsamen Bekannten).

II. Rechtliche Grundlagen

§ 530 BGB — Widerruf wegen groben Undanks

„(1) Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen Angehörigen des Schenkers groben Undanks schuldig macht.

(2) Dem Erben des Schenkers steht das Widerrufsrecht zu, wenn der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich den Schenker getötet oder den Schenker an der Ausübung des Widerrufsrechts gehindert hat.“

§ 531 BGB — Widerruf durch Erklärung

„(1) Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Beschenkten.

(2) Ist die Schenkung widerrufen, so kann die Herausgabe des Geschenkten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.“

§ 532 BGB — Ausschluss des Widerrufs

„Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen hat oder wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem der Schenker von dem Eintritt des Widerrufsgrundes Kenntnis erlangt hat, ein Jahr verstrichen ist.“

III. Prüfungsschema

A. Schenkungsvertrag (§ 516 Abs. 1 BGB)

Formgültige notarielle Schenkung des Restaurantbetriebs am 01.09.2025 liegt vor (§ 518 Abs. 1 BGB: Schenkungsversprechen bedarf notarieller Beurkundung; hier vollzogen, sodass § 518 Abs. 2 BGB Heilung greift). (+)

B. Grober Undank (§ 530 Abs. 1 BGB)

Definition: Grober Undank liegt vor, wenn die Verfehlung des Beschenkten nach Art und Umständen objektiv schwerwiegend ist und eine tadelnswerte Gesinnung gegenüber dem Schenker offenbart, die dem Schenker die Belassung der Schenkung unzumutbar macht (BGH NJW 2014, 2638).

Prüfungsschritte:

1. **Schwere Verfehlung:** Die Weitergabe des Betriebskonzepts an einen direkten Konkurrenten stellt eine schwerwiegende Verletzung schutzwürdiger Geschäftsinteressen der Schenkerin dar. F hat durch die Weitergabe die wirtschaftliche Grundlage der Mutter — ihre Restaurantkette — unmittelbar angegriffen.
2. **Gegenüber dem Schenker:** Die Verfehlung muss gegen die Schenkerin selbst gerichtet sein. Hier: F hat durch Weitergabe des Konzepts der Konkurrenz Marktanteile entzogen, Lieferanten abgezogen — unmittelbarer wirtschaftlicher Schaden für S. (+)
3. **Tadelnswerte Gesinnung:** F wusste, dass er das Konzept seiner Mutter veräußerte und damit deren Konkurrenten stärkte. Die Absicht ergibt sich aus der Tatsache, dass F dafür eine Gegenleistung von der Gastro Excellence GmbH erhalten hat (nach Informationen: 15.000 EUR). Dies belegt eine vorsätzlich schädigende Haltung.
4. **Unzumutbarkeit der Belassung:** S hat F das Geschäft aus Familienliebe und vorweggenommener Erbfolge übertragen. Die bewusste Schädigung der Mutter durch Konkurrenzförderung macht die Belassung objektiv unzumutbar.

Ergebnis grober Undank: (+)

C. Ausschluss des Widerrufs (§ 532 BGB)

Frist: Ein Jahr ab Kenntnis vom Widerrufsgrund. S erlangte Kenntnis am 15.03.2026. Die Widerrufsfrist läuft bis **15.03.2027**. Eine sofortige Widerrufserklärung ist anzuraten.

Verzeihung: Hat S dem F bereits verziehen? Nach Aktenlage nein. S war bei Erstgespräch sichtlich erschüttert und betrachtete die Handlung als gravierenden Vertrauensbruch.

Ergebnis § 532 BGB: Widerruf nicht ausgeschlossen. (+)

D. Widerrufserklärung (§ 531 BGB)

Widerrufserklärung als empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber F; kein besonderes Formerfordernis. Empfehlung: Schriftlich per Einschreiben, unter Angabe des konkreten Widerrufsgrunds.

IV. Rechtsfolge des Widerrufs

§ 531 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 812 ff. BGB:

Nach Widerruf hat S einen Anspruch auf Herausgabe des Geschenkten nach den Bereicherungsregeln. Da der Betrieb bereits wirtschaftlich in Betrieb genommen und teilweise verändert wurde, tritt an die Stelle der Naturalrestitution der Wertersatz (§§ 818 Abs. 2, 818 Abs. 4, 819 BGB).

Wert des Restaurantbetriebs zum 01.09.2025 (Schätzung):

- Inventar: ca. 85.000 EUR
- Warenbestand: ca. 12.000 EUR
- Goodwill / Kundenstamm: ca. 40.000 EUR
- Lieferverträge (Ablöswert): ca. 15.000 EUR
- **Gesamt ca. 152.000 EUR**

V. Schadensersatz Weiterverwertung Konzept

Parallel zu § 530 BGB besteht ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB (Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht) sowie aus §§ 3, 4 UWG (unlauterer Wettbewerb, Geheimnisverrat), wenn das weitergegebene Know-how als Geschäftsgeheimnis i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG qualifiziert.

Quellen:

§§ 516, 518, 530, 531, 532 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/530.html>

BGH NJW 2014, 2638 (grober Undank — Maßstab): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2009, 1346 (Widerruf Schenkung, Fristbeginn): <https://openjur.de>

GeschGehG § 2: <https://dejure.org/gesetze/GeschGehG/2.html>

11_verjaehrung_195_199_bgb_forderungsuebersicht.docx

Verjährungsanalyse — §§ 195, 199 BGB: Forderungen Akte Pohlmann-Ofenkaess

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 10. April 2026

Bezug: Überblick über alle relevanten Forderungen und ihre Verjährungsfristen

I. Grundlagen Verjährungsrecht BGB AT

§ 195 BGB — Regelmäßige Verjährungsfrist

„Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.“

§ 199 BGB — Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist

„(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem

1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.“

Stichtagsprinzip: Die Frist beginnt mit dem **31. Dezember** des betreffenden Jahres (nicht taggenau) — also immer zum Jahresende.

§ 199 Abs. 2–4 BGB — Absolute Höchstfristen

- Ansprüche auf Herausgabe: 10 Jahre ab Entstehung (§ 199 Abs. 4 BGB)
- Schadensersatzansprüche: 30 Jahre ab schädigender Handlung (§ 199 Abs. 3 Nr. 2 BGB)

§ 204 BGB — Hemmung durch Klageerhebung

Klageerhebung, Mahnbescheid, Güteantragseinreichung hemmen die Verjährung.

§ 213 BGB — Hemmung, Ablaufhemmung bei Anspruchsverwandtschaft

Hemmung der Verjährung des Hauptanspruchs hemmt auch verwandte Gegenansprüche.

II. Forderungsübersicht und Verjährungsberechnung

Forderung 1: Rückforderung überzahlte Pacht (nach erfolgreicher Anfechtung)

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB (condictio indebiti)
Entstehung	Mit Anfechtungserklärung 17.03.2026 (ex tunc Nichtigkeit)
Kenntnis P	17.03.2026
Verjährungsbeginn	31.12.2026
Verjährungsende	31.12.2029
Betrag	Geleistete Pachtzahlungen (bis dato: 2×9.800 EUR = 19.600 EUR)
Handlungsbedarf	Anfechtungsklage bis 31.12.2029

Forderung 2: § 122 BGB Vertrauensschaden Ratschke gegen P

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 122 Abs. 1 BGB
Entstehung	Mit Wirksamkeit Anfechtung (17.03.2026)
Kenntnis Ratschke	20.03.2026 (Zugang Anfechtungserklärung)
Verjährungsbeginn	31.12.2026
Verjährungsende	31.12.2029
Betrag	Ratschkes Vertrauensschaden; geschätzt 10.000–18.000 EUR
Handlungsbedarf	Ratschke muss bis 31.12.2029 klagen; bereits Klage erhoben

Forderung 3: Restkaufpreis Convotherm (44.000 EUR)

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 433 Abs. 2 BGB (Kaufpreiszahlungspflicht)
Entstehung	Mit Fälligkeit der letzten Rate (lt. Vertrag: 01.12.2025)
Kenntnis Convotherm	Laufend; Fälligkeit bekannt
Verjährungsbeginn	31.12.2025
Verjährungsende	31.12.2028
Betrag	44.000 EUR (netto)
Handlungsbedarf	Convotherm muss bis 31.12.2028 klagen; Klage OLG Dresden bereits anhängig → Hemmung § 204 BGB

Forderung 4: Schadensersatz Convotherm wegen Weiterräußerung Öfen

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§§ 280 Abs. 1, 283 Abs. 1 BGB
Entstehung	Mit Weiterräußerung der 3 Öfen an Schlotterhose (ca. Februar 2026)
Kenntnis Convotherm	Entdeckt März 2026
Verjährungsbeginn	31.12.2026
Verjährungsende	31.12.2029
Betrag	Marktwert 3 Öfen: ca. 45.000 EUR
Handlungsbedarf	Convotherm klagt; Hemmung läuft

Forderung 5: Containerbestellung — Schadensersatz Meissen GmbH gegen Lübbers (§ 179 BGB)

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 179 Abs. 1 oder 2 BGB
Entstehung	Mit Verweigerung Genehmigung durch GmbH (25.03.2026)
Kenntnis Meissen GmbH	25.03.2026
Verjährungsbeginn	31.12.2026
Verjährungsende	31.12.2029
Betrag	22.000 EUR (Vertragserfüllung) oder Vertrauensschaden
Handlungsbedarf	AG Leipzig-Verfahren läuft; Hemmung aktiv

Forderung 6: Widerruf Schenkung Florian — Wertersatz (§§ 531, 818 BGB)

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 812 Abs. 1 BGB i.V.m. § 531 Abs. 2 BGB
Entstehung	Mit Widerrufserklärung (sofort nach Kenntnis, 15.03.2026)
Kenntnis S	15.03.2026
Verjährungsbeginn	31.12.2026
Verjährungsende	31.12.2029

Betrag	ca. 152.000 EUR Betriebswert
Handlungsbedarf	Widerrufserklärung erstatten; Klage vorbereiten

Forderung 7: Steuerbescheid Finanzamt (Ammenwald-Erklärung — 47.800 EUR)

Merkmal	Angabe
Anspruchsgrundlage	§ 347 AO (Einspruch)
Fristen	Einspruchsfrist 1 Monat ab Bekanntgabe (§ 355 AO)
Sonderrecht	Steuerrecht — keine §§ 195 ff. BGB, sondern AO
Handlungsbedarf	Einspruch sofort einlegen

III. Tabellarische Verjährungsübersicht

Nr.	Forderung	Verjährungsbeginn	Verjährungsende	Hemmung aktiv?
1	Rückforderung Pacht (§ 812 BGB)	31.12.2026	31.12.2029	Nein
2	§ 122 BGB Ratschke gegen P	31.12.2026	31.12.2029	Klage anhängig
3	Restkaufpreis Convotherm	31.12.2025	31.12.2028	Ja (OLG Dresden)
4	SE Convotherm Öfen	31.12.2026	31.12.2029	Ja (mitanhängig)
5	§ 179 BGB Meißen gegen Lübbers	31.12.2026	31.12.2029	Ja (AG Leipzig)
6	Schenkungswiderruf Wertersatz	31.12.2026	31.12.2029	Nein — Klage vorbereiten

IV. Kritische Fristen und Handlungsempfehlungen

- Forderung 3 (Convotherm Restkaufpreis):** Verjährt **31.12.2028** — zwei Jahre früher als die anderen. Hemmung durch OLG-Verfahren aktiv; Verfahren nicht einschlafen lassen.
- Forderung 6 (Schenkungswiderruf):** Noch keine Klage. Widerrufserklärung erstatten; Klage auf Wertersatz bis spätestens **Ende 2029** erheben; Hemmung durch Güteverfahren oder Klage einleiten.
- Steuerbescheid (Ammenwald):** Einspruchsfrist AO beachten — **sofort handeln**.

Quellen:

§§ 195, 199, 204 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/195.html>

BGH NJW 2008, 1233 (Stichtagsprinzip Verjährungsbeginn): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2014, 3786 (Hemmung § 204 BGB, Klageerhebung): <https://openjur.de>

§ 355 AO: <https://dejure.org/gesetze/AO/355.html>

12_schadenersatz_280_281_bgb_convotherm_maengel.docx

Schadensersatz statt Leistung — §§ 280, 281 BGB: Mangelhafte Convotherm-Öfen

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 14. April 2026

Bezug: OLG Dresden 12 U 22/26 — Hilfsantrag Schadensersatz nach Lieferung mangelhafter Öfen

I. Sachverhalt

Von den 12 gelieferten Convotherm-Öfen OES 20.10 haben drei Geräte (Seriennummern CH-0044, CH-0045, CH-0048) nach ca. vier Wochen Betrieb Defekte aufgewiesen: Die Dampfsensor-Einheit fiel aus, was zu erheblichem Überdampf und damit zu Qualitätsproblemen bei der Speisenzubereitung führte. Convotherm hat auf Rüge (§ 377 HGB, Handelsgeschäft zwischen Unternehmern) zunächst eine Reparatur angeboten, die jedoch nicht vollständig erfolgreich war. Ein zweiter Reparaturversuch wurde abgelehnt, da die Geräte für die Restaurantküche kritisch sind.

Die GmbH begehrt Schadensersatz statt der Leistung und hält am Kaufvertrag im Übrigen fest (keine Minderung, keine Rücktritt).

II. Anspruchsgrundlage §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB

Prüfungsschema §§ 280, 281 BGB

§ 280 Abs. 1 BGB:

„Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen.“

§ 280 Abs. 3 BGB:

Schadensersatz statt der Leistung (positives Interesse) nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281 BGB.

§ 281 Abs. 1 BGB:

Schadensersatz statt der Leistung bei nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung, wenn der Gläubiger dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung/Nacherfüllung gesetzt hat.

III. Tatbestandsprüfung

A. Schuldverhältnis

Kaufvertrag GmbH–Convotherm: (+). Kaufvertrag als Schuldverhältnis i.S.v. § 241 BGB begründet Pflichten zur mangelfreien Leistung (§ 434 BGB i.V.m. § 433 Abs. 1 S. 2 BGB).

B. Pflichtverletzung

§ 434 BGB — Sachmangel: Die Öfen weisen bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, wenn sie nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit haben oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignen.

Subsumtion: Dampfsensor-Ausfall nach vier Wochen Normalbetrieb ist ein Sachmangel (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB). Industrieöfen im Gastronomiebetrieb müssen für mindestens mehrere Jahre störungsfrei laufen; ein Ausfall nach vier Wochen begründet die Vermutung, dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war (§ 477 BGB: Beweislastumkehr, gilt hier aber nur für Verbraucher; im B2B-Bereich keine Umkehr).

Beweislast B2B: Im Unternehmerverkehr liegt die Beweislast für das Vorliegen des Mangels beim Käufer (GmbH). Hier: Gutachten eines unabhängigen Technikers belegt Fertigungsfehler am Dampfsensor (Zeuge: Dipl.-Ing. Stefan Krämer, TÜV Süd Leipzig, Gutachten 10.04.2026). Pflichtverletzung (+).

C. Vertretenmüssen (§ 276 BGB)

Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten (§ 276 Abs. 1 BGB). Convotherm hat die Öfen mangelhaft produziert (Fertigungsfehler am Sensor) — dies belegt fahrlässiges Verhalten ihrer Qualitätssicherung. Entlastungsbeweis gemäß § 280 Abs. 1 S. 2 BGB durch Convotherm nicht geführt. (+)

D. Fristsetzung (§ 281 Abs. 1 BGB)

Die GmbH hat Convotherm mit Schreiben vom 15.03.2026 eine Frist zur Nacherfüllung bis 31.03.2026 gesetzt. Convotherm hat am 25.03.2026 einen Reparaturversuch unternommen, der nicht erfolgreich war. Eine Nacherfüllung ist damit (vorläufig) fehlgeschlagen oder ernsthaft verweigert (§ 281 Abs. 2 BGB). Frist entbehrlich bei endgültigem Fehlschlagen.

Ergebnis D: Fristsetzungserfordernis erfüllt (+).

IV. Schadensberechnung**Schadensarten**

Schadensposten	Berechnungsmethode	Betrag
Differenz mangelfreier/mangelhafter Wert (3 Öfen)	Sachverständigenwert mangelfreier OES 20.10 minus Restwert defekte Geräte	ca. 28.000 EUR
Betriebsunterbrechungsschaden (entgangener Gewinn §§ 280, 252 BGB)	Deckungsbeitrag Restaurantbetrieb pro Tag × Ausfalltage	ca. 14.400 EUR (18 Tage × 800 EUR/Tag)
Kosten Ersatzgeräte (Miete Interimgeräte)	Mietverträge vorliegend	ca. 3.800 EUR
Gutachtenkosten TÜV	Kostennoten	1.200 EUR
Gesamt		ca. 47.400 EUR

Anrechnung § 254 BGB (Mitverschulden)

Hat die GmbH durch zögerliche Reklamation oder ungeeignete Bedienung der Öfen zum Schaden beigetragen? Nach Aktenlage: Bedienungsfehler nicht nachgewiesen; Rüge innerhalb angemessener Frist (§ 377 HGB im Handelsverkehr beachtet). Kein Mitverschulden. (–)

V. Abgrenzung Rücktritt / Schadensersatz

Die GmbH wählt Schadensersatz statt der Leistung für die drei mangelhaften Öfen und hält am Kaufvertrag im Übrigen fest (9 Öfen sind mangelfrei). § 281 Abs. 1 S. 2 BGB erlaubt diese Teilgeltendmachung bei teilweise mangelhafter Leistung.

Alternative Rücktritt §§ 440, 323 BGB: Wäre möglich, aber ungünstiger für GmbH: Rücktritt würde Rückabwicklung aller 12 Öfen erfordern (§ 323 Abs. 5 BGB: Teilrücktritt nur bei Teilbarkeit). Schadensersatz statt Leistung für die drei Öfen ist vorzugswürdig.

VI. Ergebnis

Die GmbH hat gegen Convotherm einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB in Höhe von ca. **47.400 EUR**. Im OLG-Verfahren ist dieser Betrag als Widerklage geltend zu machen, hilfsweise als Aufrechnung gegenüber dem Restkaufpreisanspruch von Convotherm (44.000 EUR).

Prozessuale Empfehlung: Aufrechnung (§ 387 BGB) erklären — Schadensersatzforderung (47.400 EUR) gegen Restkaufpreis (44.000 EUR) — ergibt Saldo zugunsten GmbH: ca. 3.400 EUR.

Quellen:

§§ 280, 281 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/280.html>

§§ 434, 437, 440 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/434.html>

BGH NJW 2009, 2674 (Fristsetzung § 281, Fehlschlagen Nacherfüllung):
<https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2007, 835 (Schadensermittlung bei Sachmangel, B2B): <https://openjur.de>

§ 377 HGB: <https://dejure.org/gesetze/HGB/377.html>

17_zugang_willenserklärung_130_bgb.docx

Zugang von Willenserklärungen — § 130 BGB: Anfechtungserklärung und Genehmigungsverweigerung

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 28. April 2026

Bezug: Zugang Anfechtungserklärung bei Ratschke; Zugang Genehmigungsverweigerung bei Meißen GmbH

I. Grundlagen § 130 BGB

§ 130 Abs. 1 BGB

„Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.“

Zugangsdefinition (h.M.)

Eine Willenserklärung geht zu, wenn sie so in den **Machtbereich** des Empfängers gelangt, dass dieser unter normalen Umständen von ihr Kenntnis nehmen kann und es ihm zuzumuten ist, von ihr Kenntnis zu nehmen (BGH NJW 2004, 1320; BGH NJW 1988, 2109).

Kernaussage: Es kommt auf die tatsächliche Kenntnisnahme **nicht** an — nur auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme.

II. Zugangsarten und -zeitpunkte

A. Briefpost (Standardbrief)

Einwurf in Briefkasten: Zugang mit Einwurf in den Briefkasten des Empfängers, wenn dies zu normaler Postzustellzeit erfolgt (BGH NJW 2004, 1320).

- Einwurf morgens bis ca. 17:00 Uhr → Zugang am selben Tag
- Einwurf nach 17:00 Uhr → Zugang am nächsten Werktag (da Kenntnisnahme an diesem Tag zu erwarten)
- Einwurf Samstag → Zugang Montag (kein Abrufen am Wochenende typisch für Geschäftspost)

Einschreiben/Rückschein: Zugang bei Unterzeichnung des Rückscheins durch den Empfänger; bei Abwesenheit Benachrichtigung → Zugang mit Abholung oder Hinterlegungsfrist.

Im konkreten Fall:

- Anfechtungserklärung versandt 17.03.2026 (Einschreiben/Rückschein)
- Rückschein durch Ratschke unterzeichnet: 20.03.2026 (Freitag)
- **Zugang: 20.03.2026** (eindeutig, da Rückschein-Beweis)

B. Telefax

Zugang, wenn Sendebericht den vollständigen Empfang bestätigt. Beim Empfänger-Gerät muss das Fax vollständig ausgedruckt oder gespeichert sein. Außerhalb der Bürozeiten: Zugang am nächsten Arbeitstag (BGH NJW 1995, 665).

C. E-Mail

Umstrittener Zugangszeitpunkt:

- **h.M. / BGH NJW 2019, 607:** E-Mail geht zu, wenn sie im Empfänger-Postfach abrufbar ist (Provider-Server des Empfängers), falls dieser das Postfach für rechtsgeschäftlichen Verkehr freigegeben hat.
- Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zugegangene E-Mails: Zugang am folgenden Werktag.

D. Empfang durch Dritte / Boten

Aushändigung an Empfangsboten (z.B. Sekretärin, Haushaltshilfe) → Zugang, wenn der Bote zur Entgegennahme befugt ist oder nach Verkehrssitte befugt erscheint. Familienmitglieder gelten grds. als Empfangsboten (BGH NJW 1988, 2109).

III. Besonderheiten bei Empfangsbedürftigen Erklärungen im Fall**Anfechtungserklärung an Ratschke (20.03.2026)**

- Empfangsbedürftige Willenserklärung — Zugang erforderlich (§ 130 Abs. 1 BGB).
- Rückschein belegt Zugang am 20.03.2026 — kein Zugangsstreit.
- Relevanz für § 121 BGB-Frist: Maßgeblich ist Zugang beim Anfechtungsgegner, nicht Absendung.

Genehmigungsverweigerung an Meißen GmbH (25.03.2026)

Die Erklärung der GmbH, die Genehmigung gemäß § 177 Abs. 1 BGB zu verweigern, ist ebenfalls empfangsbedürftig. Sie wurde als Telefax und per Einschreiben am 25.03.2026 versandt.

- Fax-Sendebericht: Vollständige Übertragung 25.03.2026 10:14 Uhr (Werktag, Bürozeiten)
- **Zugang Fax:** 25.03.2026 — mit dem Sendebericht beweisbar.

Aufforderung Meißen GmbH gemäß § 177 Abs. 2 BGB (Fristsetzung)

Meißen GmbH hat die GmbH mit Schreiben vom 15.03.2026 aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen die Genehmigung zu erklären (§ 177 Abs. 2 BGB). Fristende: 29.03.2026. Genehmigungsverweigerung eingegangen am 25.03.2026 — innerhalb der Frist.

IV. Widerruf der Willenserklärung (§ 130 Abs. 1 S. 2 BGB)

Die Willenserklärung kann widerrufen werden, wenn der Widerruf gleichzeitig oder vor der Erklärung zugeht. Nach Zugang ist der Widerruf nicht mehr möglich — die Erklärung ist wirksam.

Anwendung: Hätte P die Anfechtungserklärung am 17.03.2026 verschickt und am 18.03.2026 einen Widerruf senden wollen, müsste der Widerruf vor oder gleichzeitig mit der Anfechtungserklärung bei Ratschke eingehen. Nach Zugang am 20.03.2026 ist kein Widerruf mehr möglich. P ist an ihre Anfechtungserklärung gebunden — kein Zurück.

V. Zugangsvereitelung

§ 130 BGB analog: Wer den Zugang einer Willenserklärung böswillig oder treuwidrig verhindert, muss sich so behandeln lassen, als sei die Erklärung zugegangen (Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 BGB; BGH NJW 2001, 1811).

Beispiel: Ratschke hätte den Briefkasten absichtlich geleert — dann fingierter Zugang zum normalen Zustellzeitpunkt.

VI. Klausur-Schema Zugang

...

§ 130 BGB Zugangsprüfung:

[1] Empfangsbedürftige WE? (fast alle im Vertragsverhältnis: ja)

[2] Abgabe der WE (Hinausgabe aus Machtbereich des Erklärenden)

[3] Gelangen in Machtbereich des Empfängers

└─ Brief → Briefkasten zu ortsüblicher Postzeit

└─ Fax → vollständiger Empfangsausdruck / Speicherung

└─ E-Mail → Postfach des Empfängers abrufbar

[4] Unter normalen Umständen Kenntnisnahme zu erwarten?

└─ Geschäftszeiten → Zugang am selben Tag

└─ Außerhalb Geschäftszeiten → Zugang am nächsten Werktag

[5] Widerruf (§ 130 I S. 2 BGB): nur vor/gleichzeitig mit Zugang

[6] Zugangsvereitelung: § 242 BGB → fingierter Zugang

...

Quellen:

§ 130 BGB: <https://dejure.org/gesetze/BGB/130.html>

BGH NJW 2004, 1320 (Briefkasten-Zugang): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 1988, 2109 (Empfangsbote, Familienmitglied): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2019, 607 (Zugang E-Mail): <https://www.bundesgerichtshof.de>

BGH NJW 2001, 1811 (Zugangsvereitelung, § 242 BGB): <https://openjur.de>

19_schriftsatz_strategie_lg_leipzig_4o188_26.docx

Prozessuale Strategie — LG Leipzig 4 O 188/26 (Pachtanfechtung)

Bearbeiter: RA Dr. Heinrich Schweizer-Loberg

Datum: 06. Mai 2026

Bezug: Pachtanfechtungsklage; Gegenklagestrategie Ratschke; Vorbereitung Klagerwiderung / Klage

I. Verfahrensstand

Friedhelm Ratschke (Kläger, vertreten durch RA Klüpfel) hat am 10. April 2026 beim LG Leipzig Klage erhoben mit dem Antrag, festzustellen, dass der Pachtvertrag vom 03.02.2026 zwischen den Parteien wirksam ist (negative Feststellungsklage § 256 ZPO). Hilfsweise beantragt er Zahlung der Pacht für März und April 2026 ($2 \times 9.800 \text{ EUR} = 19.600 \text{ EUR}$) sowie Schadensersatz nach § 122 BGB.

Die GmbH als Beklagte hat bis zum 20.05.2026 Zeit zur Klageerwiderung.

II. Klagerwiderung — Aufbau und Argumente

A. Hauptantrag: Anfechtung wirksam (§ 119 Abs. 1 BGB)

Aufbau der Klagerwiderung:

1. Sachverhaltsdarstellung aus Sicht der Beklagten:

- Renovierungsdruck im Februar 2026
- Tilidin-Einnahme (Attest Dr. Holzmann vorliegend)
- Verhandlungskorrespondenz mit Ziffer 4.900 EUR (E-Mails)
- Bewusstwerden des Irrtums erst 10.02.2026

2. Rechtliche Ausführungen:

- Erklärungsirrtum § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB: Verlesen/Nichterkennen der Ziffer 9.800 EUR
- Fristwahrung § 121 BGB: Kenntnis 10.02.2026; Zugang Anfechtungserklärung 20.03.2026 = 38 Tage ab Kenntnis; bei unternehmerischem Kontext und Rechtsberatung (ab 01.03.2026) noch unverzüglich (BGH NJW 2008, 3352)
- Hilfsweise § 105 Abs. 2 BGB: Vorübergehende Geschäftsunfähigkeit durch Tilidin

3. Beweisangebote:

- Zeuge Silke Oertel (Benommenheit der Beklagten)
- Dr. Holzmann (Sachverständige/Zeugin zur Tilidin-Wirkung)
- Sachverständigengutachten TÜV/Pharmakologie
- E-Mails vom 20.01.2026 und 28.01.2026 (Verhandlungskorrespondenz)

B. Hilfsantrag: Kein Vertrauensschaden § 122 BGB

Ratschke müsste seinen Vertrauensschaden konkret darlegen und belegen. Allgemeine Behauptungen genügen nicht.

- Welche konkreten Dispositionen hat Ratschke im Vertrauen auf den Vertragsbestand getroffen?
- Hat er Investitionen im Ladenlokal vorgenommen?
- Hat er anderweitige Mietinteressenten abgewiesen?

Strategie: Ratschke zur detaillierten Schadensaufschlüsselung zwingen; Gegenbeweise vorbereiten.

III. Beweislastverteilung

Frage	Beweislast
Anfechtungsgrund (§ 119 I BGB)	Beklagte (Pohlmann-Ofenkaess)
Fristwahrung (§ 121 BGB)	Beklagte
Kenntnis Ratschke vom Irrtum (§ 122 II BGB)	Beklagte
Vertrauensschaden (§ 122 I BGB)	Kläger (Ratschke)
Höhe Vertrauensschaden	Kläger

IV. Vergleichsmöglichkeiten

Ratschke hat signalisiert, dass er an einer Fortsetzung des Pachtverhältnisses zu einem angepassten Preis interessiert sein könnte. Mögliche Vergleichslösungen:

Option 1: Pacht auf 4.900 EUR anpassen

- Beide Parteien einigen sich auf 4.900 EUR/Monat
- Kläger verzichtet auf § 122 BGB-Ansprüche gegen Aufwandsentschädigung von 5.000 EUR (einmalig)
- GmbH zieht zum 01.06.2026 in die Räume ein

Option 2: Pachtvertrag aufheben, keine gegenseitigen Ansprüche

- Ratschke vermietet an anderen Mieter
- GmbH sucht Ausweichobjekt
- Schadensersatz § 122 BGB: kompromissmäßig auf 8.000 EUR begrenzt

Empfehlung: Option 1 bevorzugt, wenn Mandantin weiterhin an der Erbenstraße 88 interessiert ist und der Standort wirtschaftlich attraktiv bleibt.

V. Streitwert und Kosten

Streitwert (§ 9 ZPO): Bei Pacht auf bestimmte Zeit: 42-facher Jahresmonatsmiete (§ 9 ZPO).

Streitwert bei 9.800 EUR/Monat $\times 12 \times 42/12 = 5 \text{ Jahre} \times 12 \times 9.800 \text{ EUR} = 117.600 \text{ EUR}$ (Streitwert bei 5-jährigem Pachtvertrag).

Tatsächlich: Bei unbestimmter Laufzeit gilt 3,5-facher Jahreswert $= 3,5 \times 12 \times 9.800 \text{ EUR} = 411.600 \text{ EUR}$ (§ 9 ZPO).

Gerichtskosten (GKG): Gebührenrahmen 3,0 Gerichtsgebühren bei 411.600 EUR Streitwert $\approx$ 3.960 EUR Gerichtsgebühren.

Anwaltskosten: RVG 2,5 Verfahrensgebühr + 1,2 Terminsgebühr bei Streitwert 411.600 EUR; Gesamtanwaltskosten beider Seiten ca. 30.000–40.000 EUR.

VI. Fristen im Verfahren LG Leipzig 4 O 188/26

Frist	Datum	Maßnahme
Klageerwiderungsfrist	20.05.2026	Klagerwiderung einreichen
Antrag Fristverlängerung	Bis 15.05.2026	Falls nötig: Verlängerung 2 Wochen beantragen
Sachverständigengutachten Pharmakologie	Bestellt, Ergebnis bis 31.05.2026	Vorlage an Gericht nach Eingang
Güteverhandlung (voraussichtlich)	August/September 2026	Vorbereitung Vergleichsgespräch

Quellen:

§§ 256, 261 ff. ZPO (Feststellungsklage, Streitwert): <https://dejure.org/gesetze/ZPO>

§ 9 ZPO (Streitwert Pacht): <https://dejure.org/gesetze/ZPO/9.html>

BGH NJW 2008, 3352 (Unverzüglichkeit): <https://www.bundesgerichtshof.de>

GKG-Kommentar, Hartmann, 50. Aufl. 2025, § 41 GKG (Pachtstreitigkeiten)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

anfechtungserklaerung_pachtvertrag_erbenstrasse.docx

docx/anfechtungserklaerung_pachtvertrag_erbenstrasse.docx

RECHTSANWALTSKANZLEI DR. SCHWEIZER-LOBERG & PARTNER

Zivilrecht | Vertragsrecht | Handelsrecht
Augustusplatz 9 • 04109 Leipzig • Tel.: 0341 / 888 44 00

An
Herrn Friedhelm Ratschke
Rietschkestraße 14
04416 Markkleeberg

Leipzig, den 17. März 2026

Pachtvertrag vom 03.02.2026 — Ladenlokal Erbenstraße 88, 04277 Leipzig-Connewitz
Unser Zeichen: LEI-2026-088 | Ihr Zeichen: —

ANFECHTUNGSERKLÄRUNG

Sehr geehrter Herr Ratschke,

wir zeigen an, dass wir die rechtlichen Interessen unserer Mandantin Frau Brigitte Pohlmann-Ofenkaess, Inhaberin der Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG, vertreten. Eine Prozessvollmacht liegt vor.

I. Anfechtungserklärung

Namens und im Auftrag unserer Mandantin erklären wir hiermit die **Anfechtung** des Pachtvertrages vom 03. Februar 2026 über das Ladenlokal Erbenstraße 88, 04277 Leipzig-Connewitz.

II. Anfechtungsgrund

Die Anfechtung stützt sich auf einen **Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB**.

Unsere Mandantin hat den Pachtvertrag am 03.02.2026 in einem Zustand erheblichen Renovierungsstresses sowie unter dem Einfluss eines ärztlich verschriebenen Schmerzmittels (Tilidin retard, Rezept Dr. med. Petra Holzmann, Leipzig) unterzeichnet. Sie hat bei der Unterzeichnung die im Vertrag ausgewiesene Pachtzinsziffer von monatlich 9.800 EUR nicht gelesen und war der festen Überzeugung, den in den Vorverhandlungen vereinbarten Pachtzins von monatlich 4.900 EUR zu unterzeichnen. Erklärtes und Gewolltes weichen damit auseinander — ein klassischer Erklärungsirrtum im Sinne von § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB.

III. Unverzüglichkeit (§ 121 BGB)

Unsere Mandantin hat von dem Anfechtungsgrund erstmals am 10. Februar 2026 Kenntnis erlangt (Eingang Auftragsbestätigung mit detaillierter Zahlungsübersicht). Die Anfechtungserklärung erfolgt damit unverzüglich im Sinne des § 121 Abs. 1 BGB, da die Zeit für die erforderliche Rechtsberatung (Kanzleikontakt ab 01.03.2026, Mandatserteilung 14.03.2026) bei der Fristberechnung nicht als schuldhaftes Zögern anzurechnen ist (BGH NJW 2008, 3352).

IV. Rechtsfolge

Infolge der wirksamen Anfechtung ist der Pachtvertrag vom 03.02.2026 gemäß § 142 Abs. 1 BGB von Anfang an nichtig. Unsere Mandantin schuldet keinen Pachtzins aus diesem Vertrag. Die geleistete Kautions (19.600 EUR) ist unverzüglich zurückzugewähren.

V. Hilfsweise: § 105 Abs. 2 BGB

Hilfsweise berufen wir uns auf die Nichtigkeit der Willenserklärung gemäß § 105 Abs. 2 BGB wegen vorübergehender Störung der Geistestätigkeit durch die Tilidin-Einnahme. Eine ärztliche Stellungnahme liegt bei und wird mit diesem Schreiben beigelegt.

VI. Aufforderung

Wir fordern Sie auf, die Nichtigkeit des Pachtvertrages bis zum **31. März 2026** schriftlich anzuerkennen und die Kautions zurückzuüberweisen. Andernfalls werden wir die Nichtigkeit gerichtlich feststellen lassen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Heinrich Schweizer-Loberg
Rechtsanwalt

Anlagen: Ärztliche Stellungnahme Dr. Holzmann (Tilidin-Einnahme); Vollmacht; Kopie E-Mail-Verkehr Verhandlungen

Rechtsgrundlagen: §§ 119 Abs. 1, 121, 122, 142, 143 BGB (dejure.org: <https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>); BGH NJW 2008, 3352; BGH NJW 2010, 3787

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

klage_falsus_procurator_ag_leipzig_105c_4188_26.docx

docx/klage_falsus_procurator_ag_leipzig_105c_4188_26.docx

RECHTSANWALTSKANZLEI DR. SCHWEIZER-LOBERG & PARTNER

Zivilrecht | Vertragsrecht | Handelsrecht

An das
Amtsgericht Leipzig
Bernhard-Göring-Straße 64
04275 Leipzig

Leipzig, den 28. März 2026

Aktenzeichen: 105 C 4188/26

In dem Rechtsstreit

Containerlogistik Meißen GmbH, Industriestraße 12, 01662 Meißen
— *Klägerin* —

gegen

Pohlmanns Suppentopf Verwaltungs-GmbH, vertr. d. GF Brigitte Pohlmann-Ofenkaess
— *Beklagte* —

KLAGEERWIDERUNG

Namens und im Auftrag der Beklagten nehmen wir wie folgt Stellung:

I. Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

II. Sachverhalt und rechtliche Würdigung

1. Fehlende Vertretungsmacht des Handelnden

Der Auszubildende Kevin Lübbers (17 Jahre, 1. Ausbildungsjahr Bürokaufmann) hat am 28. Januar 2026 im vermeintlichen Namen der Beklagten zwei Bürocontainer für 22.000 EUR bei der Klägerin bestellt. Herr Lübbers besaß keinerlei Vertretungsmacht für ein derartiges Geschäft. Die Geschäftsführerin der Beklagten, Frau Pohlmann-Ofenkaess, hat Herrn Lübbers ausschließlich ermächtigt, übliches Büromaterial (Papier, Bürobedarf) im Wert von jeweils bis zu 200 EUR zu beschaffen. Bürocontainer fallen offensichtlich nicht unter diese Ermächtigung.

2. Schwebende Unwirksamkeit und Genehmigungsverweigerung (§ 177 BGB)

Da Herr Lübbers ohne Vertretungsmacht gehandelt hat, war der von ihm geschlossene Vertrag gemäß § 177 Abs. 1 BGB schwebend unwirksam. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 25. März 2026 (Eingang bei der Klägerin per Telefax 25.03.2026, 10:14 Uhr, sowie per Einschreiben) die Genehmigung ausdrücklich verweigert. Der Vertrag ist damit endgültig unwirksam für die Beklagte.

3. Haftung des Handelnden (§ 179 BGB) — nicht die Beklagte

Soweit die Klägerin einen Erfüllungs- oder Schadensersatzanspruch geltend macht, ist sie auf Kevin Lübbers persönlich als falsus procurator (§ 179 Abs. 1 BGB) zu verweisen. Die Beklagte ist mangels wirksamen Vertragsschlusses nicht Schuldnerin.

Hinweis zur Minderjährigkeit: Herr Lübbers ist 17 Jahre alt und damit beschränkt geschäftsfähig (§ 106 BGB). Gemäß § 179 Abs. 3 S. 2 BGB haftet er als minderjähriger falsus procurator nur, wenn er den Mangel der Vertretungsmacht kannte. Nach unserem Kenntnisstand war Herr Lübbers gutgläubig und kannte die Grenzen seiner Ermächtigung nicht. Seine Haftung nach § 179 BGB ist daher ausgeschlossen.

4. Keine Anscheinsvollmacht

Eine Anscheinsvollmacht setzt ein wiederholtes, für den Vertretenen erkennbares und schuldhaft nicht unterbundenenes Auftreten des Handelnden voraus (BGH NJW 2017, 1169). Herr Lübbers ist Auszubildender im 1. Lehrjahr; er hat nie zuvor Bestellungen im Namen der Beklagten getätigt. Ein Rechtsschein durch wiederholtes Auftreten besteht nicht. Die Klägerin konnte und musste erkennen, dass ein Auszubildender nicht ohne weiteres zu Großbestellungen über 22.000 EUR bevollmächtigt ist.

III. Beweisangebote

- Zeugnis: Brigitte Pohlmann-Ofenkaess (Geschäftsführerin) zur fehlenden Vollmachtserteilung
- Zeugnis: Kevin Lübbers zur Frage der Vollmachtskenntnis (§ 179 Abs. 3 S. 2 BGB)
- Urkunde: Ausbildungsvertrag Lübbers (Anlage B1)
- Urkunde: Schreiben Genehmigungsverweigerung 25.03.2026 mit Fax-Sendebericht (Anlage B2)

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Heinrich Schweizer-Loberg
Rechtsanwalt

Rechtsgrundlagen: §§ 164, 177, 179 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/177.html>); BGH NJW 2017, 1169 (Anscheinsvollmacht); BGH NJW 2005, 2080 (falsus procurator, Minderjähriger)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

verjaehrungs_einwand_olg_dresden_12u_22_26.docx

docx/verjaehrungs_einwand_olg_dresden_12u_22_26.docx

RECHTSANWALTSKANZLEI DR. SCHWEIZER-LOBERG & PARTNER

Zivilrecht | Vertragsrecht | Handelsrecht

An das
Oberlandesgericht Dresden
Schloßplatz 1
01067 Dresden

Leipzig, den 10. April 2026

Aktenzeichen OLG: 12 U 22/26 | Aktenzeichen Vorinstanz: LG Leipzig 4 O 99/25

In dem Rechtsstreit

Convotherm Elektrogeräte GmbH, Talstraße 35, 87600 Kaufbeuren
— *Klägerin und Berufungsbeklagte* —

gegen

Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG, vertr. d. GF Brigitte Pohlmann-Ofenkaess
— *Beklagte und Berufungsklägerin* —

SCHRIFTSATZ — VERJÄHRUNGS-EINWAND UND HILFSWEISE AUFRECHNUNG

Namens und im Auftrag der Beklagten und Berufungsklägerin nehmen wir wie folgt Stellung:

I. Verjährungseinwand hinsichtlich des Restkaufpreises

Die Berufungsbeklagte macht einen Restkaufpreisanspruch in Höhe von 44.000 EUR (netto) geltend. Dieser Anspruch unterliegt der dreijährigen Regelverjährung gemäß § 195 BGB.

1. Fristbeginn (§ 199 Abs. 1 BGB)

Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hatte. Die letzte Rate war gemäß Kaufvertrag am 01. Dezember 2025 fällig. Die Berufungsbeklagte hatte ab diesem Zeitpunkt Kenntnis des Anspruchs. Verjährungsbeginn: 31. Dezember 2025. Verjährungsende: 31. Dezember 2028.

2. Hemmung durch Klageerhebung (§ 204 BGB)

Die Berufungsbeklagte hat am 14. Februar 2026 beim LG Leipzig Klage erhoben. Gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist die Verjährung durch Klageerhebung gehemmt. Die Hemmung ist aktiv; der Anspruch ist nicht verjährt. Die Berufungsklägerin erhebt den Verjährungseinwand vorsorglich für den Fall, dass das OLG ein Erlöschen der Hemmungswirkung feststellt.

II. Hilfsweise Aufrechnung — Schadensersatz mangelhafte Öfen (§§ 280, 281 BGB)

Hilfsweise erklären wir namens der Berufungsklägerin die Aufrechnung (§ 387 BGB) gegenüber dem Restkaufpreisanspruch (44.000 EUR) mit einem Schadensersatzanspruch gemäß §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB in Höhe von 47.400 EUR.

1. Pflichtverletzung (§ 434 BGB Sachmangel)

Drei der gelieferten Convotherm-Öfen OES 20.10 (Seriennummern CH-0044, CH-0045, CH-0048) wiesen nach vier Wochen Betrieb Defekte an der Dampfsensor-Einheit auf. Ein Sachverständigengutachten des TÜV Süd Leipzig (Dipl.-Ing. Stefan Krämer, 10. April 2026, Anlage BB1) belegt, dass die Defekte auf Fertigungsfehler zurückzuführen sind, die bereits bei Gefahrübergang vorhanden waren — mithin Sachmängel gemäß § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB.

2. Fristsetzung und Fehlschlagen der Nacherfüllung (§ 281 Abs. 1 BGB)

Mit Schreiben vom 15. März 2026 wurde der Berufungsbeklagten eine Nacherfüllungsfrist bis 31. März 2026 gesetzt. Der am 25. März 2026 unternommene Reparaturversuch ist fehlgeschlagen (Zeuge: Küchenchef Hans Obermayer, Anlage BB2). Die Voraussetzungen des § 281 Abs. 1 BGB für den Übergang zum Schadensersatz statt der Leistung sind erfüllt.

3. Schadenshöhe und Aufrechnungserklärung

Der Schadensersatzanspruch beträgt 47.400 EUR (Minderwert der drei mangelhaften Öfen: 28.000 EUR; Betriebsunterbrechungsschaden 14.400 EUR; Interimgeräte-Miete 3.800 EUR; Gutachtenkosten 1.200 EUR). Mit diesem Anspruch rechnen wir gegen den Restkaufpreisanspruch von 44.000 EUR auf. Saldo zugunsten der Berufungsklägerin: 3.400 EUR.

III. Anregung: Güterichterverfahren

Die Berufungsklägerin regt an, das Verfahren an einen Güterichter zu verweisen (§ 278 Abs. 5 ZPO), um eine kosteneffiziente Lösung zu ermöglichen. Die wirtschaftliche Lage beider Parteien legt einen Vergleich nahe.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Heinrich Schweizer-Loberg
Rechtsanwalt und Berufungsführer

Rechtsgrundlagen: §§ 195, 199, 204 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/195.html>); §§ 280, 281, 387 BGB; BGH NJW 2008, 1233 (Verjährungsbeginn Stichtagsprinzip); <https://www.bundesgerichtshof.de>

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

aerztliches_attest_tilidin_dr_holzmann_redacted.pdf

pdfs/aerztliches_attest_tilidin_dr_holzmann_redacted.pdf

DR. MED. PETRA HOLZMANN

Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
Karl-Heine-Straße 55 · 04229 Leipzig · Tel.: 0341 / 477 23 00
Kassenzulassung: KVS SN-ORT-004428 · BSNR: ■■■■■■ [REDACTED]

ÄRZTLICHES ATTEST

[REDACTED — persönliche Patientendaten geschwärzt]

1. Patientenangaben

Name: Pohlmann-Ofenkaess, Brigitte
Geburtsdatum: [REDACTED]
Anschrift: [REDACTED]
Kassenzulassung: [REDACTED]
Behandlungsdatum: 18. Januar 2026 (Erstvorstellung wegen Bandscheibenvorfall L4/L5)
Folgerezept ausgestellt: 03. Februar 2026

2. Diagnose

ICD-10: M51.1 — Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie. Bandscheibenvorfall L4/L5 mit rechtsseitiger Ischialgie. Diagnose nach klinischer Untersuchung und MRT-Befund vom 19. Januar 2026.

3. Verordnete Medikation

Präparat: Tilidinhydrochlorid / Naloxon 50 mg/4 mg retard (Retardtabletten)
Handelsname: [REDACTED]
Klassifikation: Opioid-Analgetikum Stufe III (WHO-Stufenschema); Betäubungsmittel gemäß BtMG
Tagesdosis: 2 x 1 Retardtablette à 50 mg/4 mg täglich (morgens und abends)
Verordnungszeitraum: 18. Januar 2026 bis 28. Februar 2026 (initial); Folgeverschreibung 03.02.2026
Wirkdauer Retard: Ca. 8–12 Stunden; Wirkmaximum ca. 2–3 Stunden nach Einnahme

4. Medizinische Stellungnahme (für Rechtsangelegenheit)

Auf ausdrückliche Bitte der Patientin und ihrer Rechtsvertretung (Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg & Partner, Leipzig) nehme ich zur pharmakologischen Wirkung der verordneten Medikation Stellung:

Tilidinhydrochlorid retard ist ein Opioid-Analgetikum mit bekannten zentralnervösen Nebenwirkungen, insbesondere Sedierung, Konzentrationsstörungen, verlangsamte Reaktionszeit und mögliche kognitive Beeinträchtigungen. Diese Nebenwirkungen sind besonders in der Phase des Wirkmaximums (ca. 2–3 Stunden nach Einnahme) ausgeprägt.

Für den 03. Februar 2026 lässt sich aus medizinischer Sicht Folgendes sagen: Wenn die Patientin eine Tablette um ca. 09:00 Uhr eingenommen hat und das Vertragsunterzeichnen gegen 14:00 Uhr

stattfand, befand sie sich innerhalb des Wirkfensters des Medikaments. Erhebliche kognitive Beeinträchtigungen in diesem Zeitfenster sind pharmakologisch plausibel.

Einschränkung: Ob die Wirkung im konkreten Einzelfall die freie Willensbestimmung im Sinne von § 105 Abs. 2 BGB ausgeschlossen hat, ist eine Rechtsfrage, keine medizinische. Zur Klärung empfehle ich ein neurologisches/psychiatrisches Sachverständigengutachten.

[Kanzleihinweis: Dieses Attest wird als Beweismittel für die Prüfung des § 105 Abs. 2 BGB im Verfahren LG Leipzig 4 O 188/26 vorgelegt. Gutachten wird beauftragt.]

5. Ausstellung

Ausstellungsort: Leipzig
Datum: 19. März 2026

Unterschrift: _____
Dr. med. Petra Holzmann, Fachärztin f. Orthopädie

Stempel: [Praxisstempel]

Quellen: § 105 Abs. 2 BGB (vorübergehende Geschäftsunfähigkeit): <https://dejure.org/gesetze/BGB/105.html> | BGH NJW 2018, 2127 (freie Willensbestimmung): <https://www.bundesgerichtshof.de> | Betäubungsmittelgesetz BtMG: <https://dejure.org/gesetze/BtMG>

Perplexity Computer.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

pachtvertrag_erbenstrasse_88_redacted.pdf

pdfs/pachtvertrag_erbenstrasse_88_redacted.pdf

PACHTVERTRAG

Erbenstraße 88 · 04277 Leipzig-Connewitz

§ 1 — Vertragsparteien

Verpächter: Friedhelm Ratschke

Anschrift: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, Markkleeberg

Steuernummer:

Pächterin: Brigitte Pohlmann-Ofenkaess

Firma: Pohlmanns Suppentopf GmbH & Co. KG

HRB: 38812, Amtsgericht Leipzig

Anschrift:**Steuernummer:**

§ 2 — Pachtobjekt

Gegenstand des Pachtvertrages ist das Ladenlokal im Erdgeschoss des Gebäudes Erbenstraße 88, 04277 Leipzig (Stadtteil Connewitz). Nutzfläche: ca. 312 m². Das Objekt umfasst Hauptraum (Gastraum), Küche, Nebenräume und zwei Tiefgaragenstellplätze.

§ 3 — Pachtzweck

Das Pachtobjekt ist ausschließlich zum Betrieb eines Gastronomiebetriebs (Restaurant / Suppenkantine) zu nutzen. Eine anderweitige Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verpächters.

§ 4 — Pachtdauer

Das Pachtverhältnis beginnt am 01. April 2026 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Quartalsende (§ 580a BGB).

§ 5 — Pachtzins

Der monatliche Pachtzins beträgt EUR 9.800,00 (in Worten: neuntausendachthundert Euro) netto, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %).

[Anmerkung der Kanzlei Dr. Schweizer-Loberg: Die Pächterin Pohlmann-Ofenkaess hat am 03.02.2026 diese Klausel unterzeichnet, gibt jedoch an, EUR 4.900,00 netto als Pachtzins vereinbart zu haben — Erklärungsirrtum § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB wird geltend gemacht.]

§ 6 — Kaution

Die Pächterin leistet eine Barkaution in Höhe von zwei Monatsmieten (EUR 19.600,00 netto). Die Kaution ist vor Mietbeginn auf das Kautionskonto des Verpächters zu überweisen.

§ 7 — Übergabe und Zustand

Das Pachtobjekt wird im bestehenden Zustand übergeben (vorbesichtigtes Objekt). Renovierungsarbeiten bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verpächters. Eine Beschreibung des Übergabezustands ist in der Anlage 1 dokumentiert.

§ 8 — Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand ist Leipzig.

Ort, Datum: Leipzig, den 03. Februar 2026

Leipzig, den 03. Februar 2026

Unterschrift Verpächter: _____
Friedhelm Ratschke

Unterschrift Pächterin: _____
Brigitte Pohlmann-Ofenkaess

Quellen: § 535 BGB (Miet-/Pachtrecht): <https://dejure.org/gesetze/BGB/535.html> | § 580a BGB (Kündigungsfrist Gewerberaum): <https://dejure.org/gesetze/BGB/580a.html> | § 119 BGB (Irrtum): <https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html>